

EU 인공지능법(AI Act) 핵심조문 — 영문·한글 대역

Regulation (EU) 2024/1689 · 개정 통합본 2026-07-27 (Digital Omnibus, Reg. 2026/1744 반영) · AI거버넌스 기반 연구방
법론 3·4강 참고자료

[중요] 이 문서의 한글은 비공식 참고 번역입니다. EU AI Act의 공식 언어는 EU 24개 공용어이며 한국어 공식본은 존재하지 않습니다. 여기 한글은 강의·학습 편의를 위해 AI 보조로 작성한 대역이므로, **인용·법적 판단 시에는 반드시 좌측 영문 정본(EUR-Lex)을 기준으로** 확인하십시오. 영문 출처: EUR-Lex 통합본 CELEX 02024R1689 (2026-07-27). 「개정」 표시항은 Digital Omnibus(Reg. (EU) 2026/1744)로 신설·개정된 부분입니다.

수록 조문 (핵심 발췌)

Article 1 — 대상 사항(Subject matter) **개정**

Article 2 — 적용 범위(Scope) **개정**

Article 3 — 정의(Definitions) **개정**

Article 4 — AI 리터러시

Article 4a — 편향 탐지 및 수정을 위한 특별 범주 개인 정보의 처리 **개정**

Article 5 — 금지되는 AI 관행 **개정**

Article 6 — 고위험 AI 시스템 분류 규칙 **개정**

Article 7 — 부속서 III의 개정

Article 50 — 특정 AI 시스템의 공급자 및 배포자(운영자)에 대한 투명성 의무 **개정**

Article 51 — 시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델로서의 분류

Article 52 — 절차

Article 53 — 범용 AI 모델 공급자의 의무

Article 54 — 범용 AI 모델 공급자의 국내대리인

Article 55 — 시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델 공급자의 의무

Article 56 — 행동강령 **개정**

Article 99 — 제재 **개정**

Article 100 — 연합의 기관·기구·사무소 및 청에 대한 행정 과징금

Article 101 — 범용 AI 모델 공급자에 대한 과징금

Article 113 — 발효 및 적용 **개정**

ANNEX III — 고위험 AI 시스템 (제6조 제2항)

Article 1 — 대상 사항(Subject matter)

※ 일부 개정(Digital Omnibus) — Digital Omnibus(Reg. 2026/1744) 반영

1. The purpose of this Regulation is to improve the functioning of the internal market and promote the uptake of human-centric and trustworthy artificial intelligence (AI), while ensuring a high level of protection of health, safety, fundamental rights enshrined in the Charter, including democracy, the rule of law and environmental protection, against the harmful

1. 이 규정의 목적은 역내시장의 기능을 개선하고 인간 중심적이고 신뢰할 수 있는 인공지능(AI)의 도입을 촉진하는 동시에, 연합(Union) 내 AI 시스템의 해로운 영향으로부터 건강, 안전, 그리고 민주주의·법치·환경 보호를 포함하여 (EU 기본권)헌장에 명시된 기본권을 높은 수준으로 보호하고 혁신을 지원하는 데 있다.

effects of AI systems in the Union and supporting innovation.

2. This Regulation lays down:

2. 이 규정은 다음 사항을 정한다:

(a) harmonised rules for the placing on the market, the putting into service, and the use of AI systems in the Union;

(a) 연합 내 AI 시스템의 시장 출시, 사용 개시 및 사용에 관한 조화된 규칙;

(b) prohibitions of certain AI practices;

(b) 특정 AI 관행의 금지;

(c) specific requirements for high-risk AI systems and obligations for operators of such systems;

(c) 고위험 AI 시스템에 대한 구체적 요건 및 해당 시스템 운영주체(operator)의 의무;

(d) harmonised transparency rules for certain AI systems;

(d) 특정 AI 시스템에 대한 조화된 투명성 규칙;

(e) harmonised rules for the placing on the market of general-purpose AI models;

(e) 범용 AI 모델(GPAI)의 시장 출시에 관한 조화된 규칙;

(f) rules on market monitoring, market surveillance, governance and enforcement;

(f) 시장 모니터링, 시장 감시, 거버넌스 및 집행에 관한 규칙;

개정

(g) measures to support innovation, with a particular focus on small mid-cap enterprises (SMCs) and small and medium-sized enterprises (SMEs), including start-ups.

(g) 스타트업을 포함하여 소형 중견기업(SMC) 및 중소기업(SME)에 특히 중점을 둔 혁신 지원 조치.

Article 2 — 적용 범위(Scope)

※ 일부 개정(Digital Omnibus) — Digital Omnibus(Reg. 2026/1744) 반영

1. This Regulation applies to:

1. 이 규정은 다음에 적용된다:

(a) providers placing on the market or putting into service AI systems or placing on the market general-purpose AI models in the Union, irrespective of whether those providers are

(a) 연합 내에서 AI 시스템을 시장 출시하거나 사용 개시하는 공급자, 또는 범용 AI 모델을 시장 출시하는 공급자로서, 해당 공급자가 연합 내에 설

established or located within the Union or in a third country;	립·소재하는지 또는 제3국에 설립·소재하는지와 무관하다;
(b) deployers of AI systems that have their place of establishment or are located within the Union;	(b) 연합 내에 설립지가 있거나 소재하는 AI 시스템의 배포자(운영자);
(c) providers and deployers of AI systems that have their place of establishment or are located in a third country, where the output produced by the AI system is used in the Union;	(c) 제3국에 설립지가 있거나 소재하는 AI 시스템의 공급자 및 배포자(운영자)로서, 해당 AI 시스템이 산출한 출력물이 연합 내에서 사용되는 경우;
(d) importers and distributors of AI systems;	(d) AI 시스템의 수입자 및 유통자;
(e) product manufacturers placing on the market or putting into service an AI system together with their product and under their own name or trademark;	(e) 자신의 제품과 함께 자신의 명칭 또는 상표로 AI 시스템을 시장 출시하거나 사용 개시하는 제품 제조자;
(f) authorised representatives of providers, which are not established in the Union;	(f) 연합 내에 설립되지 않은 공급자의 국내대리인 (authorised representative);
(g) affected persons that are located in the Union.	(g) 연합 내에 소재하는 영향을 받는 사람(affected persons).

개정 2. For AI systems classified as high-risk AI systems in accordance with Article 6(1) related to products covered by the Union harmonisation legislation listed in Section B of Annex I, only Article 6(1), Article 60a and Articles 102 to 112 shall apply. Articles 57, 58 and 59 shall apply only in so far as the requirements for high-risk AI systems under this Regulation have been integrated in that Union harmonisation legislation.	2. 부속서 I 제B절에 열거된 연합 조화 법령의 적용을 받는 제품과 관련하여 제6조 제1항에 따라 고위험 AI 시스템으로 분류되는 AI 시스템에 대해서는 제6조 제1항, 제60a조 및 제102조부터 제112조까지만 적용된다. 제57조, 제58조 및 제59조는 이 규정상 고위험 AI 시스템에 대한 요건이 해당 연합 조화 법령에 통합된 범위 내에서만 적용된다.
---	---

3. This Regulation does not apply to areas outside the scope of Union law, and shall not, in any event, affect the competences of the Member States concerning national security, regardless of the type of entity entrusted by the Member States with carrying out tasks in relation to those competences.	3. 이 규정은 연합법의 적용 범위 밖의 영역에는 적용되지 아니하며, 어떠한 경우에도 국가안보에 관한 회원국의 권한에 영향을 미치지 아니한다. 이는 회원국이 해당 권한과 관련된 업무 수행을 위임한 주체의 유형과 무관하다.
---	---

This Regulation does not apply to AI systems where and in so far they are placed on the market, put into service, or used with or without modification exclusively for military, defence or national security purposes, regardless of the type of entity carrying out those activities.

이 규정은 AI 시스템이 오로지 군사·국방 또는 국가안보 목적으로 변경 여부와 무관하게 시장 출시, 사용 개시 또는 사용되는 경우 그 범위 내에서 적용되지 아니하며, 이는 해당 활동을 수행하는 주체의 유형과 무관하다.

This Regulation does not apply to AI systems which are not placed on the market or put into service in the Union, where the output is used in the Union exclusively for military, defence or national security purposes, regardless of the type of entity carrying out those activities.

이 규정은 연합 내에서 시장 출시되거나 사용 개시되지 아니한 AI 시스템으로서 그 출력물이 연합 내에서 오로지 군사·국방 또는 국가안보 목적으로 사용되는 경우에는 적용되지 아니하며, 이는 해당 활동을 수행하는 주체의 유형과 무관하다.

4. This Regulation applies neither to public authorities in a third country nor to international organisations falling within the scope of this Regulation pursuant to paragraph 1, where those authorities or organisations use AI systems in the framework of international cooperation or agreements for law enforcement and judicial cooperation with the Union or with one or more Member States, provided that such a third country or international organisation provides adequate safeguards with respect to the protection of fundamental rights and freedoms of individuals.

4. 이 규정은, 제1항에 따라 이 규정의 적용 범위에 속하는 제3국의 공공당국이나 국제기구가 연합 또는 하나 이상의 회원국과의 법집행 및 사법 협력을 위한 국제 협력 또는 협정의 틀 안에서 AI 시스템을 사용하는 경우로서, 해당 제3국 또는 국제기구가 개인의 기본권 및 자유 보호에 관하여 적절한 안전장치를 제공하는 것을 조건으로, 그 제3국의 공공당국 및 그 국제기구 어느 쪽에도 적용되지 아니한다.

5. This Regulation shall not affect the application of the provisions on the liability of providers of intermediary services as set out in Chapter II of Regulation (EU) 2022/2065.

5. 이 규정은 규정 (EU) 2022/2065 제II장에 규정된 중개 서비스 제공자의 책임에 관한 조항의 적용에 영향을 미치지 아니한다.

6. This Regulation does not apply to AI systems or AI models, including their output, specifically developed and put into service for the sole purpose of scientific research and development.

6. 이 규정은 오로지 과학적 연구 및 개발만을 목적으로 특별히 개발되어 사용 개시된 AI 시스템 또는 AI 모델(그 출력물을 포함한다)에는 적용되지 아니한다.

개정

7. Union law on the protection of personal data, privacy and the confidentiality of communications applies to personal data processed in connection with the rights and obligations laid down in this Regulation. Without prejudice to Articles 4a and

7. 개인정보, 프라이버시 및 통신의 기밀성 보호에 관한 연합법은 이 규정에서 정한 권리 및 의무와 관련하여 처리되는 개인정보에 적용된다. 이 규정 제4a조 및 제59조를 침해하지 아니하는 범위에서, 이 규정은 규정 (EU) 2016/679 또는 (EU)

59 of this Regulation, this Regulation shall not affect Regulation (EU) 2016/679 or (EU) 2018/1725, or Directive 2002/58/EC or (EU) 2016/680.

2018/1725, 또는 지침 2002/58/EC 또는 (EU) 2016/680에 영향을 미치지 아니한다.

8. This Regulation does not apply to any research, testing or development activity regarding AI systems or AI models prior to their being placed on the market or put into service. Such activities shall be conducted in accordance with applicable Union law. Testing in real world conditions shall not be covered by that exclusion.

8. 이 규정은 AI 시스템 또는 AI 모델이 시장 출시되거나 사용 개시되기 이전의 연구, 시험 또는 개발 활동에는 적용되지 아니한다. 그러한 활동은 적용 가능한 연합법에 따라 수행되어야 한다. 실제 세계 조건에서의 시험(testing in real world conditions)은 해당 제외 대상에 포함되지 아니한다.

9. This Regulation is without prejudice to the rules laid down by other Union legal acts related to consumer protection and product safety.

9. 이 규정은 소비자 보호 및 제품 안전과 관련된 다른 연합 법령에서 정한 규칙을 침해하지 아니한다.

10. This Regulation does not apply to obligations of deployers who are natural persons using AI systems in the course of a purely personal non-professional activity.

10. 이 규정은 순수하게 개인적인 비직업적 활동의 과정에서 AI 시스템을 사용하는 자연인인 배포자(운영자)의 의무에는 적용되지 아니한다.

11. This Regulation does not preclude the Union or Member States from maintaining or introducing laws, regulations or administrative provisions which are more favourable to workers in terms of protecting their rights in respect of the use of AI systems by employers, or from encouraging or allowing the application of collective agreements which are more favourable to workers.

11. 이 규정은 연합 또는 회원국이 사용자(고용주)의 AI 시스템 사용과 관련하여 근로자의 권리를 보호하는 측면에서 근로자에게 더 유리한 법률·규정 또는 행정규정을 유지하거나 도입하는 것, 또는 근로자에게 더 유리한 단체협약의 적용을 장려하거나 허용하는 것을 배제하지 아니한다.

12. This Regulation does not apply to AI systems released under free and open-source licences, unless they are placed on the market or put into service as high-risk AI systems or as an AI system that falls under Article 5 or 50.

12. 이 규정은 자유 및 오픈소스 라이선스로 배포된 AI 시스템에는 적용되지 아니한다. 다만, 해당 시스템이 고위험 AI 시스템으로서, 또는 제5조나 제50조에 해당하는 AI 시스템으로서 시장 출시되거나 사용 개시되는 경우에는 그러하지 아니하다.

개정

13. For high-risk AI systems referred to in Article 6(1), the application of specific requirements or obligations laid down in Articles 9 to 15 and 17 to 25 may be limited, where and to the extent that:

13. 제6조 제1항에서 언급된 고위험 AI 시스템에 대하여, 제9조부터 제15조까지 및 제17조부터 제25조까지에 규정된 구체적 요건 또는 의무의 적용

	은 다음의 경우 및 그 범위 내에서 제한될 수 있다:
개정 (a) Union harmonisation legislation listed in Section A of Annex I lays down requirements or obligations providing an equivalent or higher level of protection of health, safety or fundamental rights as the requirement or obligation concerned; and	(a) 부속서 I 제A절에 열거된 연합 조화 법령이 해당 요건 또는 의무와 동등하거나 더 높은 수준의 건강·안전 또는 기본권 보호를 제공하는 요건 또는 의무를 규정하는 경우; 그리고
개정 (b) such limitation does not reduce the overall level of protection provided for by this Regulation.	(b) 그러한 제한이 이 규정에서 제공하는 전반적 보호 수준을 낮추지 아니하는 경우.
개정 By 2 August 2027, the Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 97 in order to supplement this Regulation by specifying the high-risk AI systems concerned, the requirements or obligations that may be limited, the conditions under which such limitation applies, and the scope of the limitation.	2027년 8월 2일까지, 집행위원회(Commission)는 관련 고위험 AI 시스템, 제한될 수 있는 요건 또는 의무, 그러한 제한이 적용되는 조건 및 제한의 범위를 구체적으로 정함으로써 이 규정을 보충하기 위하여 제97조에 따라 위임법령(delegated acts)을 채택하여야 한다.

Article 3 — 정의(Definitions)

※ 일부 개정(Digital Omnibus) — Digital Omnibus(Reg. 2026/1744) 반영

For the purposes of this Regulation, the following definitions apply:	이 규정의 목적상 다음의 정의가 적용된다:
(1) 'AI system' means a machine-based system that is designed to operate with varying levels of autonomy and that may exhibit adaptiveness after deployment, and that, for explicit or implicit objectives, infers, from the input it receives, how to generate outputs such as predictions, content, recommendations, or decisions that can influence physical or virtual environments;	(1) 'AI 시스템'이란 다양한 수준의 자율성으로 작동하도록 설계되고 배치 후 적응성을 나타낼 수 있는 기계 기반 시스템으로서, 명시적 또는 묵시적 목표를 위하여 수신한 입력으로부터 물리적 또는 가상 환경에 영향을 미칠 수 있는 예측, 콘텐츠, 권고 또는 결정과 같은 출력물을 어떻게 생성할지를 추론하는 시스템을 말한다;
(2) 'risk' means the combination of the probability of an occurrence of harm and the severity of that harm;	(2) '위험(risk)'이란 위해 발생의 확률과 그 위해의 심각성의 결합을 말한다;

(3) 'provider' means a natural or legal person, public authority, agency or other body that develops an AI system or a general-purpose AI model or that has an AI system or a general-purpose AI model developed and places it on the market or puts the AI system into service under its own name or trademark, whether for payment or free of charge;

(3) '공급자(provider)'란 AI 시스템 또는 범용 AI 모델을 개발하거나, AI 시스템 또는 범용 AI 모델을 개발하게 하여 이를 자신의 명칭 또는 상표로 유상 또는 무상으로 시장에 출시하거나 그 AI 시스템을 사용 개시하는 자연인 또는 법인, 공공당국, 기관 또는 그 밖의 단체를 말한다;

(4) 'deployer' means a natural or legal person, public authority, agency or other body using an AI system under its authority except where the AI system is used in the course of a personal non-professional activity;

(4) '배포자(운영자, deployer)'란 자신의 권한 하에 AI 시스템을 사용하는 자연인 또는 법인, 공공당국, 기관 또는 그 밖의 단체를 말한다. 다만, AI 시스템이 개인적인 비직업적 활동의 과정에서 사용되는 경우는 제외한다;

(5) 'authorised representative' means a natural or legal person located or established in the Union who has received and accepted a written mandate from a provider of an AI system or a general-purpose AI model to, respectively, perform and carry out on its behalf the obligations and procedures established by this Regulation;

(5) '국내대리인(authorised representative)'이란 연합 내에 소재하거나 설립된 자연인 또는 법인으로서, AI 시스템 또는 범용 AI 모델의 공급자로부터 이 규정에서 정한 의무 및 절차를 그를 대신하여 각각 수행하고 이행하도록 서면 위임을 받아 이를 수락한 자를 말한다;

(6) 'importer' means a natural or legal person located or established in the Union that places on the market an AI system that bears the name or trademark of a natural or legal person established in a third country;

(6) '수입자(importer)'란 연합 내에 소재하거나 설립된 자연인 또는 법인으로서, 제3국에 설립된 자연인 또는 법인의 명칭 또는 상표가 부착된 AI 시스템을 시장에 출시하는 자를 말한다;

(7) 'distributor' means a natural or legal person in the supply chain, other than the provider or the importer, that makes an AI system available on the Union market;

(7) '유통자(distributor)'란 공급망 내에서 공급자 또는 수입자가 아닌 자연인 또는 법인으로서, AI 시스템을 연합 시장에서 이용 가능하게 하는 자를 말한다;

(8) 'operator' means a provider, product manufacturer, deployer, authorised representative, importer or distributor;

(8) '운영주체(operator)'란 공급자, 제품 제조자, 배포자(운영자), 국내대리인, 수입자 또는 유통자를 말한다;

(9) 'placing on the market' means the first making available of an AI system or a general-purpose AI model on the Union market;

(9) '시장 출시(placing on the market)'란 AI 시스템 또는 범용 AI 모델을 연합 시장에서 최초로 이용 가능하게 하는 것을 말한다;

(10) 'making available on the market' means the supply of an AI system or a general-purpose AI model for distribution or use on the Union market in the course of a commercial activity, whether in return for payment or free of charge;

(10) '시장에서의 이용 제공(making available on the market)'이란 상업적 활동의 과정에서 유상 또는 무상으로 연합 시장에서의 유통 또는 사용을 위하여 AI 시스템 또는 범용 AI 모델을 공급하는 것을 말한다;

(11) 'putting into service' means the supply of an AI system for first use directly to the deployer or for own use in the Union for its intended purpose;

(11) '사용 개시(putting into service)'란 그 의도된 목적을 위하여 연합 내에서 배포자(운영자)에게 직접 최초 사용을 위해, 또는 자체 사용을 위해 AI 시스템을 공급하는 것을 말한다;

(12) 'intended purpose' means the use for which an AI system is intended by the provider, including the specific context and conditions of use, as specified in the information supplied by the provider in the instructions for use, promotional or sales materials and statements, as well as in the technical documentation;

(12) '의도된 목적(intended purpose)'이란 공급자가 사용 설명서, 홍보 또는 판매 자료 및 진술, 그리고 기술 문서에 제공한 정보에 명시된 바에 따라, 구체적인 사용 맥락 및 조건을 포함하여 공급자가 AI 시스템에 대하여 의도한 사용을 말한다;

(13) 'reasonably foreseeable misuse' means the use of an AI system in a way that is not in accordance with its intended purpose, but which may result from reasonably foreseeable human behaviour or interaction with other systems, including other AI systems;

(13) '합리적으로 예견 가능한 오용(reasonably foreseeable misuse)'이란 AI 시스템을 그 의도된 목적에 부합하지 아니하는 방식으로 사용하는 것으로서, 다른 AI 시스템을 포함한 다른 시스템과의 상호작용 또는 합리적으로 예견 가능한 인간 행동으로부터 초래될 수 있는 것을 말한다;

개정

(14) 'safety component' means a component of a product or of an AI system which fulfils a safety function for that product or AI system, or the failure or malfunctioning of which endangers the health and safety of persons or property; for the purposes of this definition, a component fulfils a safety function where its intended purpose is to prevent or mitigate risks to health and safety of persons or property;

(14) '안전 구성요소(safety component)'란 제품 또는 AI 시스템의 구성요소로서 해당 제품 또는 AI 시스템에 대하여 안전 기능을 수행하거나, 그 고장 또는 오작동이 사람의 건강과 안전 또는 재산을 위태롭게 하는 것을 말한다; 이 정의의 목적상, 구성요소는 그 의도된 목적이 사람의 건강과 안전 또는 재산에 대한 위험을 예방하거나 완화하는 것인 경우 안전 기능을 수행하는 것으로 본다;

개정

(14a) 'micro, small and medium-sized enterprise' or 'SME' means a micro, small or medium-sized enterprise as defined in Article 2 of the Annex to Recommendation 2003/361/EC;

(14a) '영세·소·중기업' 또는 'SME'란 권고 2003/361/EC 부속서 제2조에서 정의된 영세기업, 소기업 또는 중기업을 말한다;

개정

(14b) 'small mid-cap enterprise' or 'SMC' means a small mid-cap enterprise as defined in point (2) of the Annex to Recommendation (EU) 2025/1099;

(14b) '소형 중견기업' 또는 'SMC'란 권고 (EU) 2025/1099 부속서 제(2)호에서 정의된 소형 중견 기업을 말한다;

(15) 'instructions for use' means the information provided by the provider to inform the deployer of, in particular, an AI system's intended purpose and proper use;

(15) '사용 설명서(instructions for use)'란 특히 AI 시스템의 의도된 목적 및 적절한 사용에 관하여 배포자(운영자)에게 알리기 위하여 공급자가 제공하는 정보를 말한다;

(16) 'recall of an AI system' means any measure aiming to achieve the return to the provider or taking out of service or disabling the use of an AI system made available to deployers;

(16) 'AI 시스템의 리콜(recall)'이란 배포자(운영자)에게 이용 제공된 AI 시스템을 공급자에게 반환하거나, 서비스에서 제거하거나, 그 사용을 무력화하는 것을 목적으로 하는 모든 조치를 말한다;

(17) 'withdrawal of an AI system' means any measure aiming to prevent an AI system in the supply chain being made available on the market;

(17) 'AI 시스템의 회수(withdrawal)'란 공급망 내의 AI 시스템이 시장에서 이용 제공되는 것을 방지하기 위한 모든 조치를 말한다;

(18) 'performance of an AI system' means the ability of an AI system to achieve its intended purpose;

(18) 'AI 시스템의 성능(performance)'이란 AI 시스템이 그 의도된 목적을 달성할 수 있는 능력을 말한다;

(19) 'notifying authority' means the national authority responsible for setting up and carrying out the necessary procedures for the assessment, designation and notification of conformity assessment bodies and for their monitoring;

(19) '통보당국(notifying authority)'이란 적합성 평가 기관의 평가, 지정 및 통보와 그에 대한 모니터링에 필요한 절차를 수립하고 수행할 책임이 있는 국가 당국을 말한다;

(20) 'conformity assessment' means the process of demonstrating whether the requirements set out in Chapter III, Section 2 relating to a high-risk AI system have been fulfilled;

(20) '적합성 평가(conformity assessment)'란 고위험 AI 시스템과 관련하여 제III장 제2절에 규정된 요건이 충족되었는지를 입증하는 과정을 말한다;

(21) 'conformity assessment body' means a body that performs third-party conformity assessment activities, including testing, certification and inspection;

(21) '적합성 평가 기관(conformity assessment body)'이란 시험, 인증 및 검사를 포함한 제3자 적합성 평가 활동을 수행하는 기관을 말한다;

(22) 'notified body' means a conformity assessment body notified in accordance with this

(22) '피통보 기관(notified body)'이란 이 규정 및 그 밖의 관련 연합 조화 법령에 따라 통보된 적합성 평가 기관을 말한다;

Regulation and other relevant Union harmonisation legislation;

(23) 'substantial modification' means a change to an AI system after its placing on the market or putting into service which is not foreseen or planned in the initial conformity assessment carried out by the provider and as a result of which the compliance of the AI system with the requirements set out in Chapter III, Section 2 is affected or results in a modification to the intended purpose for which the AI system has been assessed;

(23) '실질적 변경(substantial modification)'이란 AI 시스템이 시장 출시되거나 사용 개시된 후에 이루어지는 변경으로서, 공급자가 수행한 최초 적합성 평가에서 예견되거나 계획되지 아니하였으며, 그 결과로 AI 시스템의 제III장 제2절 규정 요건에 대한 준수에 영향을 미치거나 AI 시스템이 평가받은 의도된 목적의 변경을 초래하는 것을 말한다;

(24) 'CE marking' means a marking by which a provider indicates that an AI system is in conformity with the requirements set out in Chapter III, Section 2 and other applicable Union harmonisation legislation providing for its affixing;

(24) 'CE 마킹(CE marking)'이란 공급자가 AI 시스템이 제III장 제2절에 규정된 요건 및 그 부칙을 규정하는 그 밖의 적용 가능한 연합 조화 법령에 적합함을 표시하는 마킹을 말한다;

(25) 'post-market monitoring system' means all activities carried out by providers of AI systems to collect and review experience gained from the use of AI systems they place on the market or put into service for the purpose of identifying any need to immediately apply any necessary corrective or preventive actions;

(25) '시판 후 모니터링 체계(post-market monitoring system)'란 필요한 시정 또는 예방 조치를 즉시 적용할 필요가 있는지를 파악할 목적으로, AI 시스템 공급자가 자신이 시장 출시하거나 사용 개시한 AI 시스템의 사용으로부터 얻은 경험을 수집하고 검토하기 위하여 수행하는 모든 활동을 말한다;

(26) 'market surveillance authority' means the national authority carrying out the activities and taking the measures pursuant to Regulation (EU) 2019/1020;

(26) '시장 감시 당국(market surveillance authority)'이란 규정 (EU) 2019/1020에 따라 활동을 수행하고 조치를 취하는 국가 당국을 말한다;

(27) 'harmonised standard' means a harmonised standard as defined in Article 2(1), point (c), of Regulation (EU) No 1025/2012;

(27) '조화 표준(harmonised standard)'이란 규정 (EU) No 1025/2012 제2조 제1항 제(c)호에서 정의된 조화 표준을 말한다;

(28) 'common specification' means a set of technical specifications as defined in Article 2, point (4) of Regulation (EU) No 1025/2012, providing means to comply with certain requirements established under this Regulation;

(28) '공통 사양(common specification)'이란 이 규정에 따라 수립된 특정 요건을 준수하기 위한 수단을 제공하는, 규정 (EU) No 1025/2012 제2조 제(4)호에서 정의된 기술 사양의 집합을 말한다;

(29) 'training data' means data used for training an AI system through fitting its learnable parameters;

(29) '학습 데이터(training data)'란 AI 시스템의 학습 가능한 파라미터를 조정(fitting)함으로써 AI 시스템을 학습시키는 데 사용되는 데이터를 말한다;

(30) 'validation data' means data used for providing an evaluation of the trained AI system and for tuning its non-learnable parameters and its learning process in order, inter alia, to prevent underfitting or overfitting;

(30) '검증 데이터(validation data)'란 학습된 AI 시스템에 대한 평가를 제공하고, 특히 과소적합 또는 과대적합을 방지하기 위하여 그 학습 불가능한 파라미터 및 학습 과정을 조정(튜닝)하는 데 사용되는 데이터를 말한다;

(31) 'validation data set' means a separate data set or part of the training data set, either as a fixed or variable split;

(31) '검증 데이터셋(validation data set)'이란 고정된 분할 또는 가변적 분할로서, 별도의 데이터셋 또는 학습 데이터셋의 일부를 말한다;

(32) 'testing data' means data used for providing an independent evaluation of the AI system in order to confirm the expected performance of that system before its placing on the market or putting into service;

(32) '시험 데이터(testing data)'란 AI 시스템이 시장 출시되거나 사용 개시되기 전에 해당 시스템의 예상 성능을 확인하기 위하여 그 시스템에 대한 독립적 평가를 제공하는 데 사용되는 데이터를 말한다;

(33) 'input data' means data provided to or directly acquired by an AI system on the basis of which the system produces an output;

(33) '입력 데이터(input data)'란 AI 시스템에 제공되거나 AI 시스템이 직접 취득한 데이터로서 그에 기초하여 시스템이 출력물을 산출하는 데이터를 말한다;

(34) 'biometric data' means personal data resulting from specific technical processing relating to the physical, physiological or behavioural characteristics of a natural person, such as facial images or dactyloscopic data;

(34) '생체정보(biometric data)'란 얼굴 이미지나 지문 데이터와 같이 자연인의 신체적, 생리적 또는 행동적 특성과 관련된 특정 기술적 처리로부터 도출되는 개인정보를 말한다;

(35) 'biometric identification' means the automated recognition of physical, physiological, behavioural, or psychological human features for the purpose of establishing the identity of a natural person by comparing biometric data of that individual to biometric data of individuals stored in a database;

(35) '생체 식별(biometric identification)'이란 자연인의 신원을 확인할 목적으로 해당 개인의 생체정보를 데이터베이스에 저장된 개인들의 생체정보와 비교하여 신체적, 생리적, 행동적 또는 심리적 인간 특징을 자동으로 인식하는 것을 말한다;

(36) 'biometric verification' means the automated, one-to-one verification, including authentication, of the identity of natural persons by comparing

(36) '생체 검증(biometric verification)'이란 자연인의 생체정보를 이전에 제공된 생체정보와 비교

their biometric data to previously provided biometric data;

하여 그 신원을 인증을 포함하여 자동으로 일대일 검증하는 것을 말한다;

(37) 'special categories of personal data' means the categories of personal data referred to in Article 9(1) of Regulation (EU) 2016/679, Article 10 of Directive (EU) 2016/680 and Article 10(1) of Regulation (EU) 2018/1725;

(37) '특수 범주의 개인정보(special categories of personal data)'란 규정 (EU) 2016/679 제9조 제1항, 지침 (EU) 2016/680 제10조 및 규정 (EU) 2018/1725 제10조 제1항에서 언급된 개인정보 범주를 말한다;

(38) 'sensitive operational data' means operational data related to activities of prevention, detection, investigation or prosecution of criminal offences, the disclosure of which could jeopardise the integrity of criminal proceedings;

(38) '민감 운영 데이터(sensitive operational data)'란 형사 범죄의 예방, 탐지, 수사 또는 기소 활동과 관련된 운영 데이터로서, 그 공개가 형사 절차의 무결성을 위태롭게 할 수 있는 것을 말한다;

(39) 'emotion recognition system' means an AI system for the purpose of identifying or inferring emotions or intentions of natural persons on the basis of their biometric data;

(39) '감정 인식 시스템(emotion recognition system)'이란 자연인의 생체정보에 기초하여 그의 감정 또는 의도를 식별하거나 추론할 목적의 AI 시스템을 말한다;

(40) 'biometric categorisation system' means an AI system for the purpose of assigning natural persons to specific categories on the basis of their biometric data, unless it is ancillary to another commercial service and strictly necessary for objective technical reasons;

(40) '생체 분류 시스템(biometric categorisation system)'이란 자연인의 생체정보에 기초하여 그를 특정 범주로 분류할 목적의 AI 시스템을 말한다. 다만, 그것이 다른 상업적 서비스에 부수적이고 객관적인 기술적 이유로 엄격히 필요한 경우는 제외한다;

(41) 'remote biometric identification system' means an AI system for the purpose of identifying natural persons, without their active involvement, typically at a distance through the comparison of a person's biometric data with the biometric data contained in a reference database;

(41) '원격 생체 식별 시스템(remote biometric identification system)'이란 자연인의 능동적 관여 없이, 일반적으로 원거리에서 그 사람의 생체정보를 참조 데이터베이스에 포함된 생체정보와 비교하여 자연인을 식별할 목적의 AI 시스템을 말한다;

(42) 'real-time remote biometric identification system' means a remote biometric identification system, whereby the capturing of biometric data, the comparison and the identification all occur without a significant delay, comprising not only instant identification, but also limited short delays in order to avoid circumvention;

(42) '실시간 원격 생체 식별 시스템(real-time remote biometric identification system)'이란 생체정보의 포착, 비교 및 식별이 모두 유의미한 지연 없이 이루어지는 원격 생체 식별 시스템으로서, 즉각적인 식별뿐만 아니라 우회를 방지하기 위한 제한적인 짧은 지연도 포함하는 것을 말한다;

(43) 'post-remote biometric identification system' means a remote biometric identification system other than a real-time remote biometric identification system;

(43) '사후 원격 생체 식별 시스템(post-remote biometric identification system)'이란 실시간 원격 생체 식별 시스템 이외의 원격 생체 식별 시스템을 말한다;

(44) 'publicly accessible space' means any publicly or privately owned physical place accessible to an undetermined number of natural persons, regardless of whether certain conditions for access may apply, and regardless of the potential capacity restrictions;

(44) '공중이 접근 가능한 공간(publicly accessible space)'이란 접근에 대한 특정 조건의 적용 여부 및 잠재적 수용 인원 제한과 무관하게, 불특정 다수의 자연인이 접근할 수 있는 공적 또는 사적 소유의 모든 물리적 장소를 말한다;

(45) 'law enforcement authority' means:

(45) '법집행 당국(law enforcement authority)'이란 다음을 말한다:

(a) any public authority competent for the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security; or

(a) 공공안전에 대한 위협의 방지 및 예방을 포함하여 형사 범죄의 예방, 수사, 탐지 또는 기소, 또는 형벌의 집행에 관한 권한을 가진 모든 공공당국; 또는

(b) any other body or entity entrusted by Member State law to exercise public authority and public powers for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security;

(b) 공공안전에 대한 위협의 방지 및 예방을 포함하여 형사 범죄의 예방, 수사, 탐지 또는 기소, 또는 형벌의 집행을 목적으로 공적 권한 및 공권력을 행사하도록 회원국 법에 의하여 위임된 그 밖의 모든 기관 또는 단체;

(46) 'law enforcement' means activities carried out by law enforcement authorities or on their behalf for the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including safeguarding against and preventing threats to public security;

(46) '법집행(law enforcement)'이란 공공안전에 대한 위협의 방지 및 예방을 포함하여 형사 범죄의 예방, 수사, 탐지 또는 기소, 또는 형벌의 집행을 위하여 법집행 당국이 수행하거나 그를 대신하여 수행되는 활동을 말한다;

(47) 'AI Office' means the Commission's function of contributing to the implementation, monitoring and supervision of AI systems and general-purpose AI models, and AI governance, provided for in Commission Decision of 24 January 2024;

(47) 'AI 사무국(AI Office)'이란 2024년 1월 24일자 집행위원회 결정에 규정된, AI 시스템 및 범용 AI 모델의 이행, 모니터링 및 감독과 AI 거버넌스에 기여하는 집행위원회의 기능을 말한다; 이 규정에서 AI 사무국에 대한 언급은 집행위원회에 대한 언급으로 해석된다;

references in this Regulation to the AI Office shall be construed as references to the Commission;

(48) 'national competent authority' means a notifying authority or a market surveillance authority; as regards AI systems put into service or used by Union institutions, agencies, offices and bodies, references to national competent authorities or market surveillance authorities in this Regulation shall be construed as references to the European Data Protection Supervisor;

(48) '국가 관할 당국(national competent authority)'이란 통보당국 또는 시장 감시 당국을 말한다; 연합의 기구, 기관, 사무소 및 단체가 사용 개시하거나 사용하는 AI 시스템과 관련하여, 이 규정에서 국가 관할 당국 또는 시장 감시 당국에 대한 언급은 유럽 데이터 보호 감독관(European Data Protection Supervisor)에 대한 언급으로 해석된다;

(49) 'serious incident' means an incident or malfunctioning of an AI system that directly or indirectly leads to any of the following:

(49) '중대 사고(serious incident)'란 직접 또는 간접적으로 다음 중 어느 하나를 초래하는 AI 시스템의 사고 또는 오작동을 말한다:

(a) the death of a person, or serious harm to a person's health;

(a) 사람의 사망 또는 사람의 건강에 대한 중대한 위해;

(b) a serious and irreversible disruption of the management or operation of critical infrastructure;

(b) 핵심 기반시설의 관리 또는 운영에 대한 중대하고 회복 불가능한 지장;

(c) the infringement of obligations under Union law intended to protect fundamental rights;

(c) 기본권을 보호하기 위한 연합법상 의무의 위반;

(d) serious harm to property or the environment;

(d) 재산 또는 환경에 대한 중대한 위해;

(50) 'personal data' means personal data as defined in Article 4, point (1), of Regulation (EU) 2016/679;

(50) '개인정보(personal data)'란 규정 (EU) 2016/679 제4조 제(1)호에서 정의된 개인정보를 말한다;

(51) 'non-personal data' means data other than personal data as defined in Article 4, point (1), of Regulation (EU) 2016/679;

(51) '비개인정보(non-personal data)'란 규정 (EU) 2016/679 제4조 제(1)호에서 정의된 개인정보 이외의 데이터를 말한다;

(52) 'profiling' means profiling as defined in Article 4, point (4), of Regulation (EU) 2016/679;

(52) '프로파일링(profiling)'이란 규정 (EU) 2016/679 제4조 제(4)호에서 정의된 프로파일링을 말한다;

(53) 'real-world testing plan' means a document that describes the objectives, methodology, geographical, population and temporal scope, monitoring, organisation and conduct of testing in real-world conditions;

(53) '실제 세계 시험 계획(real-world testing plan)'이란 실제 세계 조건에서의 시험의 목적, 방법론, 지리적·대상 인구·시간적 범위, 모니터링, 조직 및 수행을 기술한 문서를 말한다;

(54) 'sandbox plan' means a document agreed between the participating provider and the competent authority describing the objectives, conditions, timeframe, methodology and requirements for the activities carried out within the sandbox;

(54) '샌드박스 계획(sandbox plan)'이란 참여하는 공급자와 관할 당국 간에 합의된 문서로서, 샌드박스 내에서 수행되는 활동의 목적, 조건, 기간, 방법론 및 요건을 기술한 것을 말한다;

(55) 'AI regulatory sandbox' means a controlled framework set up by a competent authority which offers providers or prospective providers of AI systems the possibility to develop, train, validate and test, where appropriate in real-world conditions, an innovative AI system, pursuant to a sandbox plan for a limited time under regulatory supervision;

(55) 'AI 규제 샌드박스(AI regulatory sandbox)'란 관할 당국이 설치한 통제된 체계로서, AI 시스템의 공급자 또는 예비 공급자에게 규제 감독 하에 제한된 기간 동안 샌드박스 계획에 따라 혁신적인 AI 시스템을 개발, 학습, 검증 및 적절한 경우 실제 세계 조건에서 시험할 가능성을 제공하는 것을 말한다;

(56) 'AI literacy' means skills, knowledge and understanding that allow providers, deployers and affected persons, taking into account their respective rights and obligations in the context of this Regulation, to make an informed deployment of AI systems, as well as to gain awareness about the opportunities and risks of AI and possible harm it can cause;

(56) 'AI 리터러시(AI literacy)'란 공급자, 배포자(운영자) 및 영향을 받는 사람이 이 규정의 맥락에서 각자의 권리와 의무를 고려하여, AI 시스템을 충분한 정보에 기초하여 배치할 수 있도록 하고, AI의 기회와 위험 및 그것이 야기할 수 있는 위험에 대한 인식을 얻을 수 있도록 하는 기량, 지식 및 이해를 말한다;

(57) 'testing in real-world conditions' means the temporary testing of an AI system for its intended purpose in real-world conditions outside a laboratory or otherwise simulated environment, with a view to gathering reliable and robust data and to assessing and verifying the conformity of the AI system with the requirements of this Regulation and it does not qualify as placing the AI system on the market or putting it into service within the meaning of this Regulation, provided that all the conditions laid down in Article 57 or 60 are fulfilled;

(57) '실제 세계 조건에서의 시험(testing in real-world conditions)'이란 신뢰할 수 있고 견고한 데이터를 수집하고 AI 시스템이 이 규정의 요건에 적합한지를 평가하고 검증할 목적으로, 실험실 또는 그 밖의 시뮬레이션 환경 밖의 실제 세계 조건에서 그 의도된 목적을 위하여 AI 시스템을 일시적으로 시험하는 것을 말하며, 제57조 또는 제60조에 규정된 모든 조건이 충족되는 것을 조건으로, 이는 이 규정의 의미상 AI 시스템을 시장 출시하거나 사용 개시하는 것에 해당하지 아니한다;

(58) 'subject', for the purpose of real-world testing, means a natural person who participates in testing in real-world conditions;

(58) '피험자(subject)'란 실제 세계 시험의 목적상 실제 세계 조건에서의 시험에 참여하는 자연인을 말한다;

(59) 'informed consent' means a subject's freely given, specific, unambiguous and voluntary expression of his or her willingness to participate in a particular testing in real-world conditions, after having been informed of all aspects of the testing that are relevant to the subject's decision to participate;

(59) '고지에 입각한 동의(informed consent)'란 피험자가 참여 결정에 관련된 시험의 모든 측면에 관하여 고지받은 후, 실제 세계 조건에서의 특정 시험에 참여하고자 하는 의사를 자유롭게, 구체적으로, 명확하고 자발적으로 표현하는 것을 말한다;

(60) 'deep fake' means AI-generated or manipulated image, audio or video content that resembles existing persons, objects, places, entities or events and would falsely appear to a person to be authentic or truthful;

(60) '딥페이크(deep fake)'란 기존의 사람, 사물, 장소, 실체 또는 사건과 유사하며 어떤 사람에게 진정하거나 진실한 것처럼 허위로 보이게 될 AI 생성 또는 조작 이미지, 오디오 또는 비디오 콘텐츠를 말한다;

(61) 'widespread infringement' means any act or omission contrary to Union law protecting the interest of individuals, which:

(61) '광범위한 침해(widespread infringement)'란 개인의 이익을 보호하는 연합법에 반하는 작위 또는 부작위로서 다음에 해당하는 것을 말한다:

(a) has harmed or is likely to harm the collective interests of individuals residing in at least two Member States other than the Member State in which:

(a) 다음의 회원국 이외의 최소 2개 회원국에 거주하는 개인들의 집단적 이익을 침해하였거나 침해할 가능성이 있는 것:

(i) the act or omission originated or took place;

(i) 해당 작위 또는 부작위가 발생하였거나 일어난 회원국;

(ii) the provider concerned, or, where applicable, its authorised representative is located or established; or

(ii) 관련 공급자, 또는 해당하는 경우 그 국내대리인이 소재하거나 설립된 회원국; 또는

(iii) the deployer is established, when the infringement is committed by the deployer;

(iii) 침해가 배포자(운영자)에 의하여 저질러진 경우, 그 배포자(운영자)가 설립된 회원국;

(b) has caused, causes or is likely to cause harm to the collective interests of individuals and has common features, including the same unlawful practice or the same interest being infringed, and

(b) 개인들의 집단적 이익에 위해를 야기하였거나, 야기하고 있거나, 야기할 가능성이 있으며, 동일한 불법 관행 또는 동일한 이익의 침해를 포함한 공

is occurring concurrently, committed by the same operator, in at least three Member States;

통된 특징을 가지고, 동일한 운영주체에 의하여 최소 3개 회원국에서 동시에 발생하고 있는 것;

(62) 'critical infrastructure' means critical infrastructure as defined in Article 2, point (4), of Directive (EU) 2022/2557;

(62) '핵심 기반시설(critical infrastructure)'이란 지침 (EU) 2022/2557 제2조 제(4)호에서 정의된 핵심 기반시설을 말한다;

(63) 'general-purpose AI model' means an AI model, including where such an AI model is trained with a large amount of data using self-supervision at scale, that displays significant generality and is capable of competently performing a wide range of distinct tasks regardless of the way the model is placed on the market and that can be integrated into a variety of downstream systems or applications, except AI models that are used for research, development or prototyping activities before they are placed on the market;

(63) '범용 AI 모델(general-purpose AI model, GPAI)'이란 대규모 자기 지도 학습을 사용하여 대량의 데이터로 학습된 경우를 포함하여, 상당한 범용성을 나타내고 모델이 시장에 출시되는 방식과 무관하게 광범위하고 별개인 과업들을 유능하게 수행할 수 있으며 다양한 하위(downstream) 시스템 또는 애플리케이션에 통합될 수 있는 AI 모델을 말한다. 다만, 시장 출시 전에 연구, 개발 또는 프로토타입 제작 활동에 사용되는 AI 모델은 제외한다;

(64) 'high-impact capabilities' means capabilities that match or exceed the capabilities recorded in the most advanced general-purpose AI models;

(64) '고영향 역량(high-impact capabilities)'이란 가장 진보한 범용 AI 모델에 기록된 역량과 동등하거나 이를 초과하는 역량을 말한다;

(65) 'systemic risk' means a risk that is specific to the high-impact capabilities of general-purpose AI models, having a significant impact on the Union market due to their reach, or due to actual or reasonably foreseeable negative effects on public health, safety, public security, fundamental rights, or the society as a whole, that can be propagated at scale across the value chain;

(65) '시스템적 위험(systemic risk)'이란 범용 AI 모델의 고영향 역량에 특유한 위험으로서, 그 파급 범위로 인하여, 또는 공중보건, 안전, 공공안전, 기본권 또는 사회 전체에 대한 실제적이거나 합리적인 예견 가능한 부정적 영향으로 인하여 연합 시장에 상당한 영향을 미치며, 가치사슬 전반에 걸쳐 대규모로 전파될 수 있는 위험을 말한다;

(66) 'general-purpose AI system' means an AI system which is based on a general-purpose AI model and which has the capability to serve a variety of purposes, both for direct use as well as for integration in other AI systems;

(66) '범용 AI 시스템(general-purpose AI system)'이란 범용 AI 모델에 기반하고 직접 사용은 물론 다른 AI 시스템에의 통합을 위하여 다양한 목적에 기여할 수 있는 역량을 가진 AI 시스템을 말한다;

(67) 'floating-point operation' means any mathematical operation or assignment involving floating-point numbers, which are a subset of the real numbers typically represented on computers

(67) '부동소수점 연산(floating-point operation)'이란 부동소수점 수를 수반하는 모든 수학적 연산 또는 할당을 말하며, 부동소수점 수란 통상적으로 컴퓨터에서 고정 밑수의 정수 지수

by an integer of fixed precision scaled by an integer exponent of a fixed base;

로 스케일링된 고정 정밀도의 정수로 표현되는 실수의 부분집합을 말한다;

(68) 'downstream provider' means a provider of an AI system, including a general-purpose AI system, which integrates an AI model, regardless of whether the AI model is provided by themselves and vertically integrated or provided by another entity based on contractual relations.

(68) '하위 공급자(downstream provider)'란 AI 모델을 통합하는, 범용 AI 시스템을 포함한 AI 시스템의 공급자를 말하며, 이는 해당 AI 모델이 그 공급자 자신에 의하여 제공되어 수직적으로 통합되었는지 또는 계약 관계에 기초하여 다른 실체에 의하여 제공되었는지와 무관하다.

Article 4 — AI 리터러시

1. Providers and deployers of AI systems shall take measures to support the development of AI literacy of their staff and other persons dealing with the operation and use of AI systems on their behalf, taking into account their technical knowledge, experience, education and training and the context the AI systems are to be used in, and considering the persons or groups of persons on whom the AI systems are to be used. This obligation does not require providers or deployers to guarantee any specific level of AI literacy of any individual.

1. AI 시스템의 공급자 및 배포자(운영자)는 자신을 위하여 AI 시스템의 운영 및 사용을 담당하는 자기 직원 및 기타 인원의 AI 리터러시 개발을 지원하기 위한 조치를 취하여야 하며, 이때 그들의 기술적 지식, 경험, 교육 및 훈련, 그리고 해당 AI 시스템이 사용될 맥락을 고려하고, 해당 AI 시스템이 사용될 대상이 되는 사람 또는 집단을 고려하여야 한다. 이 의무는 공급자 또는 배포자에게 특정 개인의 특정 수준의 AI 리터러시를 보장하도록 요구하는 것은 아니다.

2. The Commission and the Member States shall support and facilitate the efforts of providers and deployers of AI systems, in particular SMEs, in fulfilling their obligation under paragraph 1 of this Article. For that purpose, the Commission shall publish practical examples of how to comply with that obligation on the single information platform referred to in Article 62(3), point (b).

2. 집행위원회 및 회원국은 AI 시스템의 공급자 및 배포자, 특히 중소기업(SME)이 본조 제1항에 따른 의무를 이행하기 위한 노력을 지원하고 촉진하여야 한다. 이를 위하여 집행위원회는 제62조 제3항 (b)호에 규정된 단일 정보 플랫폼에 해당 의무를 준수하는 방법에 관한 실무 사례를 게시하여야 한다.

3. The Board shall adopt recommendations, taking into account European competence frameworks, to support the Commission and Member States in the promotion of AI literacy required under paragraph 1, including by setting out common objectives.

3. 이사회(Board)는 유럽 역량 프레임워크를 고려하여, 공통 목표의 설정을 포함하여 제1항에 따라 요구되는 AI 리터러시 증진에 있어 집행위원회 및 회원국을 지원하기 위한 권고를 채택하여야 한다.

Article 4a — 편향 탐지 및 수정을 위한 특별 범주 개인정보의 처리

※ 일부 개정(Digital Omnibus) — Digital Omnibus(Reg. 2026/1744) 반영

개정

1. To the extent strictly necessary to ensure bias detection and correction in relation to high-risk AI systems in accordance with Article 10(2), points (f) and (g), of this Regulation, providers of such systems may exceptionally process special categories of personal data, subject to appropriate safeguards for the fundamental rights and freedoms of natural persons. In addition to the provisions set out in Regulations (EU) 2016/679 and (EU) 2018/1725 and Directive (EU) 2016/680, as applicable, all the following conditions shall be met in order for such processing to occur:

1. 본 규정 제10조 제2항 (f)호 및 (g)호에 따라 고 위험 AI 시스템과 관련한 편향 탐지 및 수정을 보장하기 위하여 반드시 필요한 범위 내에서, 그러한 시스템의 공급자는 자연인의 기본권 및 자유에 대한 적절한 안전장치를 조건으로 하여 예외적으로 특별 범주의 개인정보를 처리할 수 있다. 그러한 처리가 이루어지기 위해서는 규정 (EU) 2016/679 및 (EU) 2018/1725와 지침 (EU) 2016/680에 규정된 조항(해당되는 경우)에 더하여 다음 각 조건이 모두 충족되어야 한다.

개정

(a) the bias detection and correction cannot be effectively fulfilled by processing other data, including synthetic or anonymised data;

(a) 해당 편향 탐지 및 수정이 합성 데이터 또는 익명화된 데이터를 포함한 다른 데이터의 처리로는 효과적으로 이행될 수 없을 것;

개정

(b) the special categories of personal data are subject to technical limitations on the re-use of personal data, and state-of-the-art security and privacy-preserving measures, including pseudonymisation;

(b) 해당 특별 범주의 개인정보는 개인정보 재사용에 대한 기술적 제한과, 가명처리를 포함한 최신 수준의 보안 및 프라이버시 보호 조치의 대상이 될 것;

개정

(c) the special categories of personal data are subject to measures to ensure that the personal data processed are secured and protected, subject to suitable safeguards, including strict controls and documentation of the access, to avoid misuse and to ensure that only authorised persons have

(c) 해당 특별 범주의 개인정보는, 오용을 방지하고 적절한 비밀유지 의무를 지는 인가된 자만이 그 개인정보에 접근할 수 있도록 보장하기 위하여, 접근에 대한 엄격한 통제 및 문서화를 포함한 적합한 안전장치를 조건으로, 처리되는 개인정보

access to those personal data with appropriate confidentiality obligations;	가 안전하게 보호되도록 보장하는 조치의 대상이 될 것;
개정 (d) the special categories of personal data are not transmitted, transferred or otherwise accessed by other parties;	(d) 해당 특별 범주의 개인정보가 다른 당사자에게 전송, 이전되거나 그 밖의 방법으로 접근되지 아니할 것;
개정 (e) the special categories of personal data are deleted once the bias has been corrected or the personal data has reached the end of its retention period, whichever comes first; and	(e) 해당 특별 범주의 개인정보는 편향이 수정되거나 그 개인정보가 보존 기간이 만료되는 시점 중 먼저 도래하는 때에 삭제될 것; 그리고
개정 (f) the records of processing activities pursuant to Regulations (EU) 2016/679 and (EU) 2018/1725 and Directive (EU) 2016/680 include the reasons why the processing of special categories of personal data was strictly necessary to detect and correct biases, and why that objective could not be achieved by processing other data.	(f) 규정 (EU) 2016/679 및 (EU) 2018/1725와 지침 (EU) 2016/680에 따른 처리활동 기록에는 특별 범주의 개인정보 처리가 편향을 탐지하고 수정하기 위하여 반드시 필요하였던 이유와, 그 목적이 다른 데이터의 처리로는 달성될 수 없었던 이유가 포함될 것.
개정 2. Providers and deployers of other AI systems and models and deployers of high-risk AI systems may exceptionally process special categories of personal data to the extent that:	2. 그 밖의 AI 시스템 및 모델의 공급자 및 배포자와 고위험 AI 시스템의 배포자는 다음의 범위 내에서 예외적으로 특별 범주의 개인정보를 처리할 수 있다.
개정 (a) such processing is strictly necessary to ensure bias detection and correction in view of possible biases that are likely to affect the health and safety of persons, have a negative impact on fundamental rights or lead to discrimination prohibited pursuant to Union law, especially where data outputs influence inputs for future operations; and	(a) 그러한 처리가, 특히 데이터 산출물이 향후 운영의 입력값에 영향을 미치는 경우에, 사람의 건강 및 안전에 영향을 미치거나, 기본권에 부정적 영향을 미치거나, 연합(Union) 법에 따라 금지되는 차별을 초래할 가능성이 있는 편향에 비추어 편향 탐지 및 수정을 보장하기 위하여 반드시 필요할 것; 그리고
개정 (b) all of the conditions and safeguards set out in paragraph 1 are applied.	(b) 제1항에 규정된 모든 조건 및 안전장치가 적용될 것.
개정 This paragraph does not create any obligation to conduct such bias detection and correction.	본 항은 그러한 편향 탐지 및 수정을 수행할 어떠한 의무도 창설하지 아니한다.

Article 5 — 금지되는 AI 관행

※ 일부 개정(Digital Omnibus) — Digital Omnibus(Reg. 2026/1744) 반영

1. The following AI practices shall be prohibited:

1. 다음의 AI 관행은 금지된다.

(a) the placing on the market, the putting into service or the use of an AI system that deploys subliminal techniques beyond a person's consciousness or purposefully manipulative or deceptive techniques, with the objective, or the effect of materially distorting the behaviour of a person or a group of persons by appreciably impairing their ability to make an informed decision, thereby causing them to take a decision that they would not have otherwise taken in a manner that causes or is reasonably likely to cause that person, another person or group of persons significant harm;

(a) 사람의 의식을 넘어서는 잠재의식 기법 또는 의도적으로 조작적이거나 기만적인 기법을 사용하는 AI 시스템으로서, 정보에 입각한 결정을 내릴 능력을 상당히 손상시킴으로써 사람 또는 집단의 행동을 실질적으로 왜곡하는 것을 목적으로 하거나 그러한 효과를 가지며, 그리하여 그들로 하여금 그렇지 않았다면 내리지 않았을 결정을, 그 사람, 다른 사람 또는 집단에게 중대한 피해를 초래하거나 초래할 것이 합리적으로 예상되는 방식으로 내리게 하는 AI 시스템의 시장 출시, 사용 개시 또는 사용;

(b) the placing on the market, the putting into service or the use of an AI system that exploits any of the vulnerabilities of a natural person or a specific group of persons due to their age, disability or a specific social or economic situation, with the objective, or the effect, of materially distorting the behaviour of that person or a person belonging to that group in a manner that causes or is reasonably likely to cause that person or another person significant harm;

(b) 자연인 또는 특정 집단의 연령, 장애 또는 특정한 사회적·경제적 상황으로 인한 취약성을 악용하는 AI 시스템으로서, 그 사람 또는 그 집단에 속한 사람의 행동을, 그 사람 또는 다른 사람에게 중대한 피해를 초래하거나 초래할 것이 합리적으로 예상되는 방식으로 실질적으로 왜곡하는 것을 목적으로 하거나 그러한 효과를 가지는 AI 시스템의 시장 출시, 사용 개시 또는 사용;

개정

(ba) the placing on the market, the putting into service or the use of an AI system that generates or manipulates realistic images, videos, audio or similar material of an identifiable natural person's intimate parts, or of an identifiable natural person engaged in sexually explicit activities, without that person's freely-given, specific, informed, unambiguous and explicit consent for that generation or manipulation;

(ba) 식별 가능한 자연인의 은밀한 신체 부위 또는 성적으로 노골적인 행위에 관여하는 식별 가능한 자연인에 관한 사실적인 이미지, 영상, 음성 또는 유사한 자료를, 그 생성 또는 조작에 대한 그 사람의 자유로이 제공되고 구체적이며 정보에 입각하고 명백하며 명시적인 동의 없이 생성하거나 조작하는 AI 시스템의 시장 출시, 사용 개시 또는 사용;

개정

(bb) the placing on the market, the putting into service or the use of an AI system that generates

(bb) 지침 2011/93/EU 제2조 (c)호 및 (e)호의 의미 내에 해당하는 자료 또는 실연(performance)을

or manipulates material or performance within the meaning of Article 2, points (c) and (e), of Directive 2011/93/EU, except where a 'without right' defence applies under national law;

생성하거나 조작하는 AI 시스템의 시장 출시, 사용 개시 또는 사용. 다만, 국내법에 따라 '권한 없음 (without right)' 항변이 적용되는 경우는 제외한다;

(c) the placing on the market, the putting into service or the use of AI systems for the evaluation or classification of natural persons or groups of persons over a certain period of time based on their social behaviour or known, inferred or predicted personal or personality characteristics, with the social score leading to either or both of the following:

(c) 자연인 또는 집단을 그들의 사회적 행동 또는 알려지거나 추론되거나 예측된 개인적·인성적 특성에 기초하여 일정 기간에 걸쳐 평가하거나 분류하기 위한 AI 시스템으로서, 그 사회적 평점이 다음 중 하나 또는 둘 모두로 이어지는 경우, 그 AI 시스템의 시장 출시, 사용 개시 또는 사용:

(i) detrimental or unfavourable treatment of certain natural persons or groups of persons in social contexts that are unrelated to the contexts in which the data was originally generated or collected;

(i) 데이터가 원래 생성되거나 수집된 맥락과 무관한 사회적 맥락에서 특정 자연인 또는 집단에 대한 해롭거나 불리한 처우;

(ii) detrimental or unfavourable treatment of certain natural persons or groups of persons that is unjustified or disproportionate to their social behaviour or its gravity;

(ii) 특정 자연인 또는 집단의 사회적 행동 또는 그 중대성에 비추어 정당화되지 않거나 불균형한, 그들에 대한 해롭거나 불리한 처우;

(d) the placing on the market, the putting into service for this specific purpose, or the use of an AI system for making risk assessments of natural persons in order to assess or predict the risk of a natural person committing a criminal offence, based solely on the profiling of a natural person or on assessing their personality traits and characteristics; this prohibition shall not apply to AI systems used to support the human assessment of the involvement of a person in a criminal activity, which is already based on objective and verifiable facts directly linked to a criminal activity;

(d) 오로지 자연인에 대한 프로파일링에 기초하거나 그들의 인성적 특질 및 특성을 평가함에 기초하여, 자연인이 범죄를 저지를 위험을 평가하거나 예측하기 위하여 자연인에 대한 위험 평가를 수행하는 AI 시스템의 시장 출시, 이 특정 목적을 위한 사용 개시 또는 사용. 이 금지의 범죄 활동과 직접적으로 연관된 객관적이고 검증 가능한 사실에 이미 기초하고 있는, 사람의 범죄 활동 관여에 관한 인간의 평가를 지원하기 위하여 사용되는 AI 시스템에는 적용되지 아니한다;

(e) the placing on the market, the putting into service for this specific purpose, or the use of AI systems that create or expand facial recognition

(e) 인터넷 또는 CCTV 영상으로부터 얼굴 이미지를 비표적적으로 스크래핑하여 얼굴 인식 데이터베이스를 생성하거나 확장하는 AI 시스템의 시장 출시, 이 특정 목적을 위한 사용 개시 또는 사용;

databases through the untargeted scraping of facial images from the internet or CCTV footage;

(f) the placing on the market, the putting into service for this specific purpose, or the use of AI systems to infer emotions of a natural person in the areas of workplace and education institutions, except where the use of the AI system is intended to be put in place or into the market for medical or safety reasons;

(f) 직장 및 교육 기관 영역에서 자연인의 감정을 추론하기 위한 AI 시스템의 시장 출시, 이 특정 목적을 위한 사용 개시 또는 사용. 다만, 해당 AI 시스템의 사용이 의료적 또는 안전상의 이유로 설치되거나 시장에 출시되도록 의도된 경우는 제외한다;

(g) the placing on the market, the putting into service for this specific purpose, or the use of biometric categorisation systems that categorise individually natural persons based on their biometric data to deduce or infer their race, political opinions, trade union membership, religious or philosophical beliefs, sex life or sexual orientation; this prohibition does not cover any labelling or filtering of lawfully acquired biometric datasets, such as images, based on biometric data or categorizing of biometric data in the area of law enforcement;

(g) 자연인의 생체인식 데이터에 기초하여 그들의 인종, 정치적 견해, 노동조합 가입, 종교적 또는 철학적 신념, 성생활 또는 성적 지향을 도출하거나 추론하기 위하여 자연인을 개별적으로 분류하는 생체인식 분류 시스템의 시장 출시, 이 특정 목적을 위한 사용 개시 또는 사용. 이 금지는 이미지와 같이 합법적으로 취득한 생체인식 데이터셋을 생체인식 데이터에 기초하여 라벨링하거나 필터링하는 것, 또는 법 집행 영역에서 생체인식 데이터를 분류하는 것은 포함하지 아니한다;

(h) the use of 'real-time' remote biometric identification systems in publicly accessible spaces for the purposes of law enforcement, unless and in so far as such use is strictly necessary for one of the following objectives:

(h) 법 집행 목적을 위하여 공중이 접근 가능한 공간에서 '실시간' 원격 생체인식 식별 시스템을 사용하는 것. 다만, 그러한 사용이 다음 목적 중 하나를 위하여 반드시 필요한 경우 및 그 범위 내에서는 그러하지 아니하다.

(i) the targeted search for specific victims of abduction, trafficking in human beings or sexual exploitation of human beings, as well as the search for missing persons;

(i) 납치, 인신매매 또는 인간에 대한 성적 착취의 특정 피해자에 대한 표적 수색 및 실종자 수색;

(ii) the prevention of a specific, substantial and imminent threat to the life or physical safety of natural persons or a genuine and present or genuine and foreseeable threat of a terrorist attack;

(ii) 자연인의 생명 또는 신체적 안전에 대한 구체적이고 중대하며 임박한 위협, 또는 진정하고 현존하거나 진정하고 예견 가능한 테러 공격의 위협의 예방;

(iii) the localisation or identification of a person suspected of having committed a criminal offence,

(iii) 부속서 II에 규정되고 관련 회원국에서 최소 4년 이상의 최대 기간에 해당하는 구금형 또는 구

for the purpose of conducting a criminal investigation or prosecution or executing a criminal penalty for offences referred to in Annex II and punishable in the Member State concerned by a custodial sentence or a detention order for a maximum period of at least four years.

금명령으로 처벌될 수 있는 범죄에 대하여, 범죄 수사나 기소를 수행하거나 형벌을 집행할 목적으로, 범죄를 저지른 것으로 의심되는 사람의 위치 파악 또는 신원 확인.

Point (h) of the first subparagraph is without prejudice to Article 9 of Regulation (EU) 2016/679 for the processing of biometric data for purposes other than law enforcement.

제1호 (h)호는 법 집행 이외의 목적을 위한 생체인식 데이터의 처리에 관하여 규정 (EU) 2016/679 제9조에 영향을 미치지 아니한다.

개정

1a. For the purposes of paragraph 1, first subparagraph, points (ba) and (bb):

1a. 제1항 제1호 (ba)호 및 (bb)호의 목적상:

개정

(a) the placing on the market or putting into service of an AI system that generates or manipulates the material or performance referred to in paragraph 1, first subparagraph, point (ba) or (bb) is only prohibited where:

(a) 제1항 제1호 (ba)호 또는 (bb)호에 규정된 자료 또는 실연을 생성하거나 조작하는 AI 시스템의 시장 출시 또는 사용 개시는 다음의 경우에만 금지된다.

개정

(i) that generation or manipulation is the intended purpose of the AI system; or

(i) 그러한 생성 또는 조작이 해당 AI 시스템의 의도된 목적인 경우; 또는

개정

(ii) the system's design, training, architecture, capabilities or user-facing functionalities make that generation or manipulation a reasonably foreseeable and reproducible outcome, without requiring significant technical modification, and the system does not have reasonable and adequate technical safety measures and other safeguards to reliably prevent that generation or manipulation, taking into account reasonably foreseeable misuse, and to correct observed or reported misuse;

(ii) 해당 시스템의 설계, 학습, 아키텍처, 능력 또는 사용자 대면 기능이, 상당한 기술적 수정 없이도 그러한 생성 또는 조작을 합리적으로 예견 가능하고 재현 가능한 결과로 만들며, 또한 해당 시스템이 합리적으로 예견 가능한 오용을 고려하여 그러한 생성 또는 조작을 신뢰성 있게 방지하고 관찰되거나 신고된 오용을 시정하기 위한 합리적이고 적절한 기술적 안전 조치 및 기타 안전장치를 갖추지 아니한 경우;

개정

(b) the use of an AI system that generates or manipulates the material or performance referred to in paragraph 1, first subparagraph, points (ba) and (bb) is only prohibited where the deployer uses the system for the purpose of generating or manipulating such material or performance.

(b) 제1항 제1호 (ba)호 및 (bb)호에 규정된 자료 또는 실연을 생성하거나 조작하는 AI 시스템의 사용은, 배포자(운영자)가 그러한 자료 또는 실연을 생성하거나 조작할 목적으로 해당 시스템을 사용하는 경우에만 금지된다.

개정

1b. For the purposes of paragraph 1, first subparagraph, point (ba), an AI system that manipulates material in a way that does not increase the exposure of any depicted intimate parts or alter the nature of any depicted sexually explicit activities shall not constitute manipulation.

1b. 제1항 제1호 (ba)호의 목적상, 묘사된 은밀한 신체 부위의 노출을 증가시키지 아니하거나 묘사된 성적으로 노골적인 행위의 성격을 변경하지 아니하는 방식으로 자료를 조작하는 AI 시스템은 조작에 해당하지 아니한다.

2. The use of 'real-time' remote biometric identification systems in publicly accessible spaces for the purposes of law enforcement for any of the objectives referred to in paragraph 1, first subparagraph, point (h), shall be deployed for the purposes set out in that point only to confirm the identity of the specifically targeted individual, and it shall take into account the following elements:

2. 제1항 제1호 (h)호에 규정된 목적 중 어느 하나를 위하여 법 집행 목적으로 공중이 접근 가능한 공간에서 '실시간' 원격 생체인식 식별 시스템을 사용하는 것은, 오직 특정하여 표적이 된 개인의 신원을 확인하기 위한 것으로서만 해당 호에 규정된 목적을 위하여 사용되어야 하며, 다음 요소를 고려하여야 한다.

(a) the nature of the situation giving rise to the possible use, in particular the seriousness, probability and scale of the harm that would be caused if the system were not used;

(a) 사용의 필요성을 야기하는 상황의 성격, 특히 해당 시스템이 사용되지 아닐 경우 초래될 위험의 중대성, 개연성 및 규모;

(b) the consequences of the use of the system for the rights and freedoms of all persons concerned, in particular the seriousness, probability and scale of those consequences.

(b) 관련된 모든 사람의 권리 및 자유에 대한 해당 시스템 사용의 결과, 특히 그러한 결과의 중대성, 개연성 및 규모.

In addition, the use of 'real-time' remote biometric identification systems in publicly accessible spaces for the purposes of law enforcement for any of the objectives referred to in paragraph 1, first subparagraph, point (h), of this Article shall comply with necessary and proportionate safeguards and conditions in relation to the use in accordance with the national law authorising the use thereof, in particular as regards the temporal, geographic and personal limitations. The use of the 'real-time' remote biometric identification system in publicly accessible spaces shall be authorised only if the law enforcement authority has completed a fundamental rights impact assessment as provided for in Article 27 and has registered the system in the EU database according to Article 49. However, in duly justified cases of urgency, the

또한, 본조 제1항 제1호 (h)호에 규정된 목적 중 어느 하나를 위하여 법 집행 목적으로 공중이 접근 가능한 공간에서 '실시간' 원격 생체인식 식별 시스템을 사용하는 것은, 그 사용을 승인하는 국내법에 따라 사용과 관련하여 필요하고 비례적인 안전장치 및 조건, 특히 시간적·지리적·인적 제한에 관한 것을 준수하여야 한다. 공중이 접근 가능한 공간에서의 '실시간' 원격 생체인식 식별 시스템의 사용은, 법 집행 당국이 제27조에 규정된 기본권 영향평가를 완료하고 제49조에 따라 해당 시스템을 EU 데이터베이스에 등록한 경우에만 승인된다. 다만, 정당하게 정당화되는 긴급한 경우에는, 그러한 등록이 부당한 지체 없이 완료되는 것을 조건으로, EU 데이터베이스 등록 없이 그러한 시스템의 사용을 개시할 수 있다.

use of such systems may be commenced without the registration in the EU database, provided that such registration is completed without undue delay.

3. For the purposes of paragraph 1, first subparagraph, point (h) and paragraph 2, each use for the purposes of law enforcement of a 'real-time' remote biometric identification system in publicly accessible spaces shall be subject to a prior authorisation granted by a judicial authority or an independent administrative authority whose decision is binding of the Member State in which the use is to take place, issued upon a reasoned request and in accordance with the detailed rules of national law referred to in paragraph 5. However, in a duly justified situation of urgency, the use of such system may be commenced without an authorisation provided that such authorisation is requested without undue delay, at the latest within 24 hours. If such authorisation is rejected, the use shall be stopped with immediate effect and all the data, as well as the results and outputs of that use shall be immediately discarded and deleted.

The competent judicial authority or an independent administrative authority whose decision is binding shall grant the authorisation only where it is satisfied, on the basis of objective evidence or clear indications presented to it, that the use of the 'real-time' remote biometric identification system concerned is necessary for, and proportionate to, achieving one of the objectives specified in paragraph 1, first subparagraph, point (h), as identified in the request and, in particular, remains limited to what is strictly necessary concerning the period of time as well as the geographic and personal scope. In deciding on the request, that authority shall take into account the elements referred to in paragraph 2. No decision that produces an adverse legal effect on a person may be taken based solely on the output of the 'real-time' remote biometric identification system.

3. 제1항 제1호 (h)호 및 제2항의 목적상, 공중이 접근 가능한 공간에서 '실시간' 원격 생체인식 식별 시스템을 법 집행 목적으로 사용하는 각 경우는, 사용이 이루어질 회원국의 사법 당국 또는 그 결정이 구속력을 가지는 독립적 행정 당국이 이유를 갖춘 요청에 따라 그리고 제5항에 규정된 국내법의 세부 규칙에 따라 부여하는 사전 승인의 대상이 되어야 한다. 다만, 정당하게 정당화되는 긴급 상황에서는, 그러한 승인이 부당한 지체 없이, 늦어도 24시간 이내에 요청되는 것을 조건으로, 승인 없이 그러한 시스템의 사용을 개시할 수 있다. 그러한 승인이 거부되는 경우, 사용은 즉시 효력을 가지고 중단되어야 하며, 모든 데이터 및 그 사용의 결과와 산출물은 즉시 폐기·삭제되어야 한다.

권한 있는 사법 당국 또는 그 결정이 구속력을 가지는 독립적 행정 당국은, 자신에게 제시된 객관적 증거 또는 명확한 정황에 기초하여, 관련 '실시간' 원격 생체인식 식별 시스템의 사용이 요청서에 명시된 바와 같이 제1항 제1호 (h)호에 특정된 목적 중 하나를 달성하기 위하여 필요하고 이에 비례하며, 특히 시간적 기간 및 지리적·인적 범위에 관하여 반드시 필요한 것에 한정되어 있음을 확인하는 경우에만 승인을 부여하여야 한다. 그 요청에 대하여 결정할 때, 그 당국은 제2항에 규정된 요소를 고려하여야 한다. 사람에게 불리한 법적 효과를 발생시키는 어떠한 결정도 오로지 '실시간' 원격 생체인식 식별 시스템의 산출물에만 기초하여 내려져서는 아니 된다.

4. Without prejudice to paragraph 3, each use of a 'real-time' remote biometric identification system in publicly accessible spaces for law enforcement purposes shall be notified to the relevant market surveillance authority and the national data protection authority in accordance with the national rules referred to in paragraph 5. The notification shall, as a minimum, contain the information specified under paragraph 6 and shall not include sensitive operational data.

4. 제3항에 영향을 미치지 아니하고, 공중이 접근 가능한 공간에서 법 집행 목적으로 '실시간' 원격 생체인식 식별 시스템을 사용하는 각 경우는 제5항에 규정된 국내 규칙에 따라 관련 시장감시 당국 및 국내 데이터 보호 당국에 통지되어야 한다. 그 통지에는 최소한 제6항에 명시된 정보가 포함되어야 하며, 민감한 운영 데이터를 포함하여서는 아니 된다.

5. A Member State may decide to provide for the possibility to fully or partially authorise the use of 'real-time' remote biometric identification systems in publicly accessible spaces for the purposes of law enforcement within the limits and under the conditions listed in paragraph 1, first subparagraph, point (h), and paragraphs 2 and 3. Member States concerned shall lay down in their national law the necessary detailed rules for the request, issuance and exercise of, as well as supervision and reporting relating to, the authorisations referred to in paragraph 3. Those rules shall also specify in respect of which of the objectives listed in paragraph 1, first subparagraph, point (h), including which of the criminal offences referred to in point (h)(iii) thereof, the competent authorities may be authorised to use those systems for the purposes of law enforcement. Member States shall notify those rules to the Commission at the latest 30 days following the adoption thereof. Member States may introduce, in accordance with Union law, more restrictive laws on the use of remote biometric identification systems.

5. 회원국은 제1항 제1호 (h)호 및 제2항·제3항에 열거된 한도 내에서 그리고 그 조건 하에서, 법 집행 목적으로 공중이 접근 가능한 공간에서 '실시간' 원격 생체인식 식별 시스템의 사용을 전부 또는 부분적으로 승인할 수 있는 가능성을 규정하도록 결정할 수 있다. 관련 회원국은 제3항에 규정된 승인의 요청, 발급 및 행사와 이에 관한 감독 및 보고에 필요한 세부 규칙을 국내법으로 정하여야 한다. 그러한 규칙은 또한, 제1항 제1호 (h)호에 열거된 목적 중 어느 것에 관하여, 그중 (h)(iii)호에 규정된 범죄 중 어느 것을 포함하여, 권한 있는 당국이 법 집행 목적으로 그러한 시스템을 사용하도록 승인될 수 있는지를 명시하여야 한다. 회원국은 그러한 규칙을 그 채택 후 늦어도 30일 이내에 집행위원회에 통지하여야 한다. 회원국은 연합 법에 따라 원격 생체인식 식별 시스템의 사용에 관하여 더 제한적인 법률을 도입할 수 있다.

6. National market surveillance authorities and the national data protection authorities of Member States that have been notified of the use of 'real-time' remote biometric identification systems in publicly accessible spaces for law enforcement purposes pursuant to paragraph 4 shall submit to the Commission annual reports on such use. For that purpose, the Commission shall provide Member States and national market surveillance

6. 제4항에 따라 공중이 접근 가능한 공간에서 법 집행 목적으로 '실시간' 원격 생체인식 식별 시스템의 사용을 통지받은 회원국의 국내 시장감시 당국 및 국내 데이터 보호 당국은 그러한 사용에 관한 연례 보고서를 집행위원회에 제출하여야 한다. 이를 위하여 집행위원회는 회원국 및 국내 시장감시 당국·데이터 보호 당국에, 제3항에 따른 승인 요청에 대하여 권한 있는 사법 당국 또는 그 결정이 구속력을 가지는 독립적 행정 당국이 내린 결

and data protection authorities with a template, including information on the number of the decisions taken by competent judicial authorities or an independent administrative authority whose decision is binding upon requests for authorisations in accordance with paragraph 3 and their result.

정의 수 및 그 결과에 관한 정보를 포함하는 양식을 제공하여야 한다.

7. The Commission shall publish annual reports on the use of real-time remote biometric identification systems in publicly accessible spaces for law enforcement purposes, based on aggregated data in Member States on the basis of the annual reports referred to in paragraph 6. Those annual reports shall not include sensitive operational data of the related law enforcement activities.

7. 집행위원회는 제6항에 규정된 연례 보고서에 기초한 회원국의 집계 데이터를 바탕으로, 공중이 접근 가능한 공간에서 법 집행 목적으로 실시간 원격 생체인식 식별 시스템의 사용에 관한 연례 보고서를 게시하여야 한다. 그러한 연례 보고서는 관련 법 집행 활동의 민감한 운영 데이터를 포함하여서는 아니 된다.

8. This Article shall not affect the prohibitions that apply where an AI practice infringes other Union law.

8. 본조는 AI 관행이 다른 연합 법을 침해하는 경우에 적용되는 금지에 영향을 미치지 아니한다.

Article 6 — 고위험 AI 시스템 분류 규칙

※ 일부 개정(Digital Omnibus) — Digital Omnibus(Reg. 2026/1744) 반영

1. Irrespective of whether an AI system is placed on the market or put into service independently of the products referred to in points (a) and (b), that AI system shall be considered to be high-risk where both of the following conditions are fulfilled:

1. AI 시스템이 (a) 및 (b)호에서 언급된 제품과 독립적으로 시장에 출시되거나 서비스에 투입되는 지 여부와 무관하게, 다음 두 조건이 모두 충족되는 경우 해당 AI 시스템은 고위험으로 간주된다.

(a) the AI system is intended to be used as a safety component of a product, or the AI system is itself a product, covered by the Union harmonisation legislation listed in Annex I;

(a) AI 시스템이 부속서 I에 열거된 연합 조화 법령의 적용을 받는 제품의 안전 구성요소로 사용되도록 의도되었거나, AI 시스템 자체가 그러한 제품인 경우

(b) the product whose safety component pursuant to point (a) is the AI system, or the AI system itself as a product, is required to undergo a third-

(b) (a)호에 따라 그 안전 구성요소가 AI 시스템인 제품, 또는 제품으로서의 AI 시스템 자체가, 부속서 I에 열거된 연합 조화 법령에 따라 해당 제품의

party conformity assessment, with a view to the placing on the market or the putting into service of that product pursuant to the Union harmonisation legislation listed in Annex I.

시장 출시 또는 서비스 투입을 위하여 제3자 적합성 평가를 받도록 요구되는 경우

개정

1a. For the purposes of this Regulation, including paragraph 1 of this Article, AI systems that are solely used for non-safety related aspects of user assistance, performance optimisation, service efficiency, automation or convenience or quality control shall not qualify as safety components.

1a. 본 조 제1항을 포함하여 본 규정의 목적상, 사용자 지원, 성능 최적화, 서비스 효율성, 자동화 또는 편의성, 또는 품질 관리의 안전과 무관한 측면에만 사용되는 AI 시스템은 안전 구성요소에 해당하지 아니한다.

개정

1b. Notwithstanding paragraph 1a, AI systems the failure or malfunctioning of which would endanger health and safety shall qualify as safety components.

1b. 제1a항에도 불구하고, 그 고장 또는 오작동이 건강과 안전을 위태롭게 하는 AI 시스템은 안전 구성요소에 해당한다.

개정

1c. A product that is required to undergo a third-party conformity assessment solely due to risks other than risks to health and safety, in particular risks relating to the distribution of radio spectrum or electromagnetic interference that do not affect health and safety, shall not be considered as fulfilling the condition in paragraph 1, point (b).

1c. 건강 및 안전에 대한 위험이 아닌 위험, 특히 건강과 안전에 영향을 미치지 아니하는 무선 스펙트럼의 배분 또는 전자기 간섭과 관련된 위험만을 이유로 제3자 적합성 평가를 받도록 요구되는 제품은 제1항 (b)호의 조건을 충족하는 것으로 간주되지 아니한다.

2. In addition to the high-risk AI systems referred to in paragraph 1, AI systems referred to in Annex III shall be considered to be high-risk.

2. 제1항에서 언급된 고위험 AI 시스템 외에, 부속서 III에서 언급된 AI 시스템은 고위험으로 간주된다.

3. By derogation from paragraph 2, an AI system referred to in Annex III shall not be considered to be high-risk where it does not pose a significant risk of harm to the health, safety or fundamental rights of natural persons, including by not materially influencing the outcome of decision making.

3. 제2항의 예외로서, 부속서 III에서 언급된 AI 시스템은, 의사결정 결과에 실질적으로 영향을 미치지 아니하는 경우를 포함하여, 자연인의 건강, 안전 또는 기본권에 대한 중대한 위해 위험을 초래하지 아니하는 경우 고위험으로 간주되지 아니한다.

The first subparagraph shall apply where any of the following conditions is fulfilled:

제1호(첫째 단)는 다음 조건 중 어느 하나가 충족되는 경우 적용된다.

(a) the AI system is intended to perform a narrow procedural task;

(a) AI 시스템이 좁은 범위의 절차적 과업을 수행하도록 의도된 경우

(b) the AI system is intended to improve the result of a previously completed human activity;

(b) AI 시스템이 이전에 완료된 인간 활동의 결과를 개선하도록 의도된 경우

(c) the AI system is intended to detect decision-making patterns or deviations from prior decision-making patterns and is not meant to replace or influence the previously completed human assessment, without proper human review; or

(c) AI 시스템이 의사결정 패턴 또는 이전 의사결정 패턴으로부터의 이탈을 탐지하도록 의도되었으며, 적절한 인간의 검토 없이 이전에 완료된 인간의 평가를 대체하거나 이에 영향을 미치려는 것이 아닌 경우, 또는

(d) the AI system is intended to perform a preparatory task to an assessment relevant for the purposes of the use cases listed in Annex III.

(d) AI 시스템이 부속서 III에 열거된 사용 사례의 목적과 관련된 평가에 대한 준비 과업을 수행하도록 의도된 경우

Notwithstanding the first subparagraph, an AI system referred to in Annex III shall always be considered to be high-risk where the AI system performs profiling of natural persons.

제1호(첫째 단)에도 불구하고, 부속서 III에서 언급된 AI 시스템은 해당 AI 시스템이 자연인에 대한 프로파일링을 수행하는 경우 항상 고위험으로 간주된다.

4. A provider who considers that an AI system referred to in Annex III is not high-risk shall document its assessment before that system is placed on the market or put into service. Such provider shall be subject to the registration obligation set out in Article 49(2). Upon request of national competent authorities, the provider shall provide the documentation of the assessment.

4. 부속서 III에서 언급된 AI 시스템이 고위험이 아니라고 판단하는 공급자는 해당 시스템이 시장에 출시되거나 서비스에 투입되기 전에 그 판단을 문서화하여야 한다. 그러한 공급자는 제49조 제2항에 규정된 등록 의무의 적용을 받는다. 국가 관할 당국의 요청이 있는 경우, 공급자는 그 판단에 관한 문서를 제공하여야 한다.

5. The Commission shall, after consulting the European Artificial Intelligence Board (the 'Board'), and no later than 2 February 2026, provide guidelines specifying the practical implementation of this Article in line with Article 96 together with a comprehensive list of practical examples of use cases of AI systems that are high-risk and not high-risk.

5. 집행위원회는 유럽 인공지능 위원회('위원회')와 협의한 후, 늦어도 2026년 2월 2일까지, 제96조에 부합하는 본 조의 실무적 이행을 명시하는 지침을, 고위험인 AI 시스템 및 고위험이 아닌 AI 시스템의 사용 사례에 관한 포괄적인 실무 예시 목록과 함께 제공하여야 한다.

6. The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 97 in order to amend paragraph 3, second subparagraph, of this Article by adding new conditions to those laid down therein, or by

6. 집행위원회는, 부속서 III의 범위에 해당하나 자연인의 건강, 안전 또는 기본권에 대한 중대한 위해 위험을 초래하지 아니하는 AI 시스템이 존재한다는 구체적이고 신뢰할 수 있는 증거가 있는 경

modifying them, where there is concrete and reliable evidence of the existence of AI systems that fall under the scope of Annex III, but do not pose a significant risk of harm to the health, safety or fundamental rights of natural persons.

우, 본 조 제3항 제2호(둘째 단)에 규정된 조건에 새로운 조건을 추가하거나 이를 수정함으로써 해당 항을 개정하기 위하여 제97조에 따라 위임 법령을 채택할 권한을 가진다.

7. The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 97 in order to amend paragraph 3, second subparagraph, of this Article by deleting any of the conditions laid down therein, where there is concrete and reliable evidence that this is necessary to maintain the level of protection of health, safety and fundamental rights provided for by this Regulation.

7. 집행위원회는, 본 규정이 규정하는 건강, 안전 및 기본권의 보호 수준을 유지하기 위하여 필요하다는 구체적이고 신뢰할 수 있는 증거가 있는 경우, 본 조 제3항 제2호(둘째 단)에 규정된 조건 중 어느 하나를 삭제함으로써 해당 항을 개정하기 위하여 제97조에 따라 위임 법령을 채택하여야 한다.

8. Any amendment to the conditions laid down in paragraph 3, second subparagraph, adopted in accordance with paragraphs 6 and 7 of this Article shall not decrease the overall level of protection of health, safety and fundamental rights provided for by this Regulation and shall ensure consistency with the delegated acts adopted pursuant to Article 7(1), and take account of market and technological developments.

8. 본 조 제6항 및 제7항에 따라 채택된, 제3항 제2호(둘째 단)에 규정된 조건에 대한 모든 개정은 본 규정이 규정하는 건강, 안전 및 기본권의 전반적 보호 수준을 저하시켜서는 아니 되며, 제7조 제1항에 따라 채택된 위임 법령과의 일관성을 확보하고, 시장 및 기술 발전을 고려하여야 한다.

Article 7 — 부속서 III의 개정

1. The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 97 to amend Annex III by adding or modifying use-cases of high-risk AI systems where both of the following conditions are fulfilled:

1. 집행위원회는 다음 두 조건이 모두 충족되는 경우 고위험 AI 시스템의 사용 사례를 추가하거나 수정함으로써 부속서 III을 개정하기 위하여 제97조에 따라 위임 법령을 채택할 권한을 가진다.

(a) the AI systems are intended to be used in any of the areas listed in Annex III;

(a) AI 시스템이 부속서 III에 열거된 영역 중 어느 하나에서 사용되도록 의도된 경우

(b) the AI systems pose a risk of harm to health and safety, or an adverse impact on fundamental rights, and that risk is equivalent to, or greater

(b) AI 시스템이 건강 및 안전에 대한 위해 위험, 또는 기본권에 대한 부정적 영향을 초래하며, 그 위험이 이미 부속서 III에서 언급된 고위험 AI 시스템

than, the risk of harm or of adverse impact posed by the high-risk AI systems already referred to in Annex III.

템이 초래하는 위해 또는 부정적 영향의 위험과 동등하거나 그보다 큰 경우

2. When assessing the condition under paragraph 1, point (b), the Commission shall take into account the following criteria:

2. 제1항 (b)호의 조건을 평가할 때, 집행위원회는 다음 기준을 고려하여야 한다.

(a) the intended purpose of the AI system;

(a) AI 시스템의 의도된 목적

(b) the extent to which an AI system has been used or is likely to be used;

(b) AI 시스템이 사용되어 왔거나 사용될 가능성이 있는 정도

(c) the nature and amount of the data processed and used by the AI system, in particular whether special categories of personal data are processed;

(c) AI 시스템이 처리하고 사용하는 데이터의 성격과 양, 특히 특수 범주의 개인정보가 처리되는지 여부

(d) the extent to which the AI system acts autonomously and the possibility for a human to override a decision or recommendations that may lead to potential harm;

(d) AI 시스템이 자율적으로 작동하는 정도 및 잠재적 위해로 이어질 수 있는 결정 또는 권고를 인간이 무효화할 수 있는 가능성

(e) the extent to which the use of an AI system has already caused harm to health and safety, has had an adverse impact on fundamental rights or has given rise to significant concerns in relation to the likelihood of such harm or adverse impact, as demonstrated, for example, by reports or documented allegations submitted to national competent authorities or by other reports, as appropriate;

(e) 예를 들어 국가 관할 당국에 제출된 보고 또는 문서화된 주장 또는 적절한 경우 기타 보고에 의하여 입증되는 바와 같이, AI 시스템의 사용이 이미 건강 및 안전에 위해를 초래하였거나, 기본권에 부정적 영향을 미쳤거나, 그러한 위해 또는 부정적 영향의 개연성과 관련하여 중대한 우려를 야기한 정도

(f) the potential extent of such harm or such adverse impact, in particular in terms of its intensity and its ability to affect multiple persons or to disproportionately affect a particular group of persons;

(f) 그러한 위해 또는 부정적 영향의 잠재적 범위, 특히 그 강도 및 다수의 사람에게 영향을 미치거나 특정 집단의 사람에게 불균형적으로 영향을 미칠 수 있는 능력의 측면

(g) the extent to which persons who are potentially harmed or suffer an adverse impact are dependent on the outcome produced with an AI system, in particular because for practical or

(g) 잠재적으로 위해를 입거나 부정적 영향을 받는 사람이 AI 시스템으로 산출된 결과에 의존하는 정도, 특히 실무적 또는 법적 이유로 그 결과에서

legal reasons it is not reasonably possible to opt-out from that outcome;

벗어나는 것이 합리적으로 가능하지 아니하기 때문인 경우

(h) the extent to which there is an imbalance of power, or the persons who are potentially harmed or suffer an adverse impact are in a vulnerable position in relation to the deployer of an AI system, in particular due to status, authority, knowledge, economic or social circumstances, or age;

(h) 권력의 불균형이 존재하는 정도, 또는 잠재적으로 피해를 입거나 부정적 영향을 받는 사람이, 특히 지위, 권한, 지식, 경제적 또는 사회적 상황, 또는 연령으로 인하여, AI 시스템의 배포자(운영자)와의 관계에서 취약한 위치에 있는 정도

(i) the extent to which the outcome produced involving an AI system is easily corrigible or reversible, taking into account the technical solutions available to correct or reverse it, whereby outcomes having an adverse impact on health, safety or fundamental rights, shall not be considered to be easily corrigible or reversible;

(i) AI 시스템이 관여하여 산출된 결과가 쉽게 시정 또는 되돌릴 수 있는 정도. 이 경우 그것을 시정하거나 되돌릴 수 있는 이용 가능한 기술적 해결책을 고려하되, 건강, 안전 또는 기본권에 부정적 영향을 미치는 결과는 쉽게 시정 또는 되돌릴 수 있는 것으로 간주되지 아니한다.

(j) the magnitude and likelihood of benefit of the deployment of the AI system for individuals, groups, or society at large, including possible improvements in product safety;

(j) 제품 안전의 개선 가능성을 포함하여, 개인, 집단 또는 사회 전반에 대한 AI 시스템 배포의 편익의 규모와 개연성

(k) the extent to which existing Union law provides for:

(k) 기존 연합법이 다음을 규정하는 정도

(i) effective measures of redress in relation to the risks posed by an AI system, with the exclusion of claims for damages;

(i) 손해배상 청구를 제외하고, AI 시스템이 초래하는 위험과 관련한 실효적 구제 조치

(ii) effective measures to prevent or substantially minimise those risks.

(ii) 그러한 위험을 예방하거나 실질적으로 최소화하기 위한 실효적 조치

3. The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 97 to amend the list in Annex III by removing high-risk AI systems where both of the following conditions are fulfilled:

3. 집행위원회는 다음 두 조건이 모두 충족되는 경우 고위험 AI 시스템을 제거함으로써 부속서 III의 목록을 개정하기 위하여 제97조에 따라 위임 법령을 채택할 권한을 가진다.

(a) the high-risk AI system concerned no longer poses any significant risks to fundamental rights,

(a) 해당 고위험 AI 시스템이 제2항에 열거된 기준을 고려할 때 더 이상 기본권, 건강 또는 안전에

health or safety, taking into account the criteria listed in paragraph 2;

어떠한 중대한 위험도 초래하지 아니하는 경우

(b) the deletion does not decrease the overall level of protection of health, safety and fundamental rights under Union law.

(b) 그 삭제가 연합법상 건강, 안전 및 기본권의 전반적 보호 수준을 저하시키지 아니하는 경우

Article 50 — 특정 AI 시스템의 공급자 및 배포자(운영자)에 대한 투명성 의무

※ 일부 개정(Digital Omnibus) — Digital Omnibus(Reg. 2026/1744) 반영

1. Providers shall ensure that AI systems intended to interact directly with natural persons are designed and developed in such a way that the natural persons concerned are informed that they are interacting with an AI system, unless this is obvious from the point of view of a natural person who is reasonably well-informed, observant and circumspect, taking into account the circumstances and the context of use. This obligation shall not apply to AI systems authorised by law to detect, prevent, investigate or prosecute criminal offences, subject to appropriate safeguards for the rights and freedoms of third parties, unless those systems are available for the public to report a criminal offence.

1. 공급자는 자연인과 직접 상호작용하도록 의도된 AI 시스템이, 관련 자연인이 AI 시스템과 상호작용하고 있음을 통지받는 방식으로 설계 및 개발되도록 보장하여야 한다. 다만, 사용의 상황과 맥락을 고려할 때 합리적으로 충분히 잘 알고, 주의 깊으며, 신중한 자연인의 관점에서 이것이 명백한 경우에는 그러하지 아니하다. 이 의무는 제3자의 권리와 자유에 대한 적절한 보호 조치를 조건으로, 형사 범죄를 탐지, 예방, 수사 또는 기소하기 위하여 법률에 의하여 허용된 AI 시스템에는 적용되지 아니한다. 다만, 그러한 시스템이 공중이 형사 범죄를 신고하는 데 이용 가능한 경우에는 그러하지 아니하다.

2. Providers of AI systems, including general-purpose AI systems, generating synthetic audio, image, video or text content, shall ensure that the outputs of the AI system are marked in a machine-readable format and detectable as artificially generated or manipulated. Providers shall ensure their technical solutions are effective, interoperable, robust and reliable as far as this is technically feasible, taking into account the specificities and limitations of various types of content, the costs of implementation and the generally acknowledged state of the art, as may be reflected in relevant technical standards. This obligation shall not apply to the extent the AI

2. 합성 오디오, 이미지, 영상 또는 텍스트 콘텐츠를 생성하는, 범용 AI 시스템을 포함한 AI 시스템의 공급자는, 해당 AI 시스템의 출력물이 기계 판독 가능한 형식으로 표시되고 인위적으로 생성 또는 조작된 것으로 탐지 가능하도록 보장하여야 한다. 공급자는, 다양한 유형의 콘텐츠의 특수성과 한계, 이행 비용, 그리고 관련 기술 표준에 반영될 수 있는 일반적으로 인정된 최신 기술 수준을 고려하여, 기술적으로 실현 가능한 한도에서 그 기술적 해결책이 실효적이고, 상호운용 가능하며, 견고하고, 신뢰할 수 있도록 보장하여야 한다. 이 의무는 AI 시스템이 표준 편집을 위한 보조 기능을 수행하거나 배포자(운영자)가 제공한 입력 데이터 또는 그 의미를 실질적으로 변경하지 아니하는 범

systems perform an assistive function for standard editing or do not substantially alter the input data provided by the deployer or the semantics thereof, or where authorised by law to detect, prevent, investigate or prosecute criminal offences.

위에서는, 또는 형사 범죄를 탐지, 예방, 수사 또는 기소하기 위하여 법률에 의하여 허용된 경우에는 적용되지 아니한다.

3. Deployers of an emotion recognition system or a biometric categorisation system shall inform the natural persons exposed thereto of the operation of the system, and shall process the personal data in accordance with Regulations (EU) 2016/679 and (EU) 2018/1725 and Directive (EU) 2016/680, as applicable. This obligation shall not apply to AI systems used for biometric categorisation and emotion recognition, which are permitted by law to detect, prevent or investigate criminal offences, subject to appropriate safeguards for the rights and freedoms of third parties, and in accordance with Union law.

3. 감정 인식 시스템 또는 생체정보 분류 시스템의 배포자(운영자)는 그에 노출된 자연인에게 해당 시스템의 작동에 관하여 통지하여야 하며, 해당되는 경우 규정 (EU) 2016/679 및 (EU) 2018/1725와 지침 (EU) 2016/680에 따라 개인정보를 처리하여야 한다. 이 의무는 제3자의 권리와 자유에 대한 적절한 보호 조치를 조건으로 하고 연합법에 따라, 형사 범죄를 탐지, 예방 또는 수사하기 위하여 법률에 의하여 허용된 생체정보 분류 및 감정 인식에 사용되는 AI 시스템에는 적용되지 아니한다.

4. Deployers of an AI system that generates or manipulates image, audio or video content constituting a deep fake, shall disclose that the content has been artificially generated or manipulated. This obligation shall not apply where the use is authorised by law to detect, prevent, investigate or prosecute criminal offence. Where the content forms part of an evidently artistic, creative, satirical, fictional or analogous work or programme, the transparency obligations set out in this paragraph are limited to disclosure of the existence of such generated or manipulated content in an appropriate manner that does not hamper the display or enjoyment of the work.

4. 딥페이크를 구성하는 이미지, 오디오 또는 영상 콘텐츠를 생성하거나 조작하는 AI 시스템의 배포자(운영자)는 해당 콘텐츠가 인위적으로 생성 또는 조작되었음을 공개하여야 한다. 이 의무는 형사 범죄를 탐지, 예방, 수사 또는 기소하기 위하여 법률에 의하여 그 사용이 허용된 경우에는 적용되지 아니한다. 콘텐츠가 명백히 예술적, 창작적, 풍자적, 허구적 또는 이에 유사한 작품 또는 프로그램의 일부를 구성하는 경우, 본 항에 규정된 투명성 의무는 작품의 전시 또는 향유를 저해하지 아니하는 적절한 방식으로 그러한 생성 또는 조작된 콘텐츠의 존재를 공개하는 것에 한정된다.

Deployers of an AI system that generates or manipulates text which is published with the purpose of informing the public on matters of public interest shall disclose that the text has been artificially generated or manipulated. This obligation shall not apply where the use is authorised by law to detect, prevent, investigate or prosecute criminal offences or where the AI-generated content has undergone a process of

공익적 사안에 관하여 공중에게 정보를 제공할 목적으로 게시되는 텍스트를 생성하거나 조작하는 AI 시스템의 배포자(운영자)는 해당 텍스트가 인위적으로 생성 또는 조작되었음을 공개하여야 한다. 이 의무는 형사 범죄를 탐지, 예방, 수사 또는 기소하기 위하여 법률에 의하여 그 사용이 허용된 경우, 또는 AI가 생성한 콘텐츠가 인간의 검토 또는 편집상의 통제 과정을 거쳤고 자연인 또는 법인이

human review or editorial control and where a natural or legal person holds editorial responsibility for the publication of the content.

해당 콘텐츠의 게시에 대한 편집상의 책임을 지는 경우에는 적용되지 아니한다.

5. The information referred to in paragraphs 1 to 4 shall be provided to the natural persons concerned in a clear and distinguishable manner at the latest at the time of the first interaction or exposure. The information shall conform to the applicable accessibility requirements.

5. 제1항 내지 제4항에서 언급된 정보는 늦어도 최초 상호작용 또는 노출 시점에 관련 자연인에게 명확하고 구별 가능한 방식으로 제공되어야 한다. 그 정보는 적용 가능한 접근성 요건에 부합하여야 한다.

6. Paragraphs 1 to 4 shall not affect the requirements and obligations set out in Chapter III, and shall be without prejudice to other transparency obligations laid down in Union or national law for deployers of AI systems.

6. 제1항 내지 제4항은 제III장에 규정된 요건 및 의무에 영향을 미치지 아니하며, AI 시스템의 배포자(운영자)에 대하여 연합법 또는 국내법에 규정된 다른 투명성 의무를 침해하지 아니한다.

개정

7. The Commission shall encourage and facilitate the drawing up of codes of practice at Union level to facilitate the effective implementation of the obligations regarding the detection, marking and labelling of artificially generated or manipulated content. The Commission, taking utmost account of the opinion of the Board, shall assess whether adherence to those codes of practice is adequate to ensure compliance with the obligations laid down in paragraphs 2 and 4 of this Article, in accordance with the procedure laid down in Article 56(6). If it deems the code of practice to be inadequate, the Commission may adopt an implementing act specifying common rules for the implementation of those obligations in accordance with the examination procedure laid down in Article 98(2).

7. 집행위원회는 인위적으로 생성 또는 조작된 콘텐츠의 탐지, 표시 및 라벨링에 관한 의무의 실효적 이행을 촉진하기 위하여 연합 차원의 실행 규약(codes of practice) 작성을 장려하고 지원하여야 한다. 집행위원회는 위원회의 의견을 최대한 고려하여, 제56조 제6항에 규정된 절차에 따라 그러한 실행 규약의 준수가 본 조 제2항 및 제4항에 규정된 의무의 이행을 보장하는 데 적절한지 여부를 평가하여야 한다. 실행 규약이 부적절하다고 판단하는 경우, 집행위원회는 제98조 제2항에 규정된 심사 절차에 따라 그러한 의무의 이행을 위한 공통 규칙을 명시하는 이행 법령을 채택할 수 있다.

Article 51 — 시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델로서의 분류

Classification of general-purpose AI models as general-purpose AI models with systemic risk

시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델로서의 범용 AI 모델 분류

1. A general-purpose AI model shall be classified as a general-purpose AI model with systemic risk if it meets any of the following conditions:

(a) it has high impact capabilities evaluated on the basis of appropriate technical tools and methodologies, including indicators and benchmarks;

(b) based on a decision of the Commission, ex officio or following a qualified alert from the scientific panel, it has capabilities or an impact equivalent to those set out in point (a) having regard to the criteria set out in Annex XIII.

2. A general-purpose AI model shall be presumed to have high impact capabilities pursuant to paragraph 1, point (a), when the cumulative amount of computation used for its training measured in floating point operations is greater than 10^{25} .

3. The Commission shall adopt delegated acts in accordance with Article 97 to amend the thresholds listed in paragraphs 1 and 2 of this Article, as well as to supplement benchmarks and indicators in light of evolving technological developments, such as algorithmic improvements or increased hardware efficiency, when necessary, for these thresholds to reflect the state of the art.

1. 범용 AI 모델(GPAI)은 다음 조건 중 어느 하나를 충족하는 경우 시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델로 분류된다.

(a) 지표 및 벤치마크를 포함한 적절한 기술적 도구 및 방법론에 근거하여 평가된 고영향 역량을 가진 경우

(b) 위원회의 직권에 의한 결정 또는 과학패널의 적격 경보에 따른 결정에 근거하여, 부속서 XIII에 규정된 기준을 고려할 때 (a)호에 규정된 것과 동등한 역량 또는 영향을 가진 경우

2. 범용 AI 모델은 그 훈련에 사용된 누적 연산량이 부동소수점 연산(FLOP)으로 측정하여 10의 25 제곱을 초과하는 경우, 제1항 (a)호에 따른 고영향 역량을 가진 것으로 추정된다.

3. 위원회는, 이러한 임계값이 최신 기술 수준을 반영하도록 하기 위하여 필요한 경우, 알고리즘 개선 또는 하드웨어 효율성 증대와 같은 진화하는 기술 발전에 비추어 본조 제1항 및 제2항에 열거된 임계값을 개정하고 벤치마크 및 지표를 보충하기 위하여 제97조에 따라 위임법을 채택한다.

Article 52 — 절차

Procedure

1. Where a general-purpose AI model meets the condition referred to in Article 51(1), point (a), the relevant provider shall notify the Commission without delay and in any event within two weeks after that requirement is met or it becomes

절차

1. 범용 AI 모델이 제51조 제1항 (a)호에 언급된 조건을 충족하는 경우, 해당 공급자는 그 요건이 충족되거나 충족될 것임이 알려진 후 지체 없이 그 리고 어떠한 경우에도 2주 이내에 위원회에 통보하여야 한다. 그 통보에는 해당 요건이 충족되었

known that it will be met. That notification shall include the information necessary to demonstrate that the relevant requirement has been met. If the Commission becomes aware of a general-purpose AI model presenting systemic risks of which it has not been notified, it may decide to designate it as a model with systemic risk.

음을 입증하는 데 필요한 정보가 포함되어야 한다. 위원회가 통보받지 못한, 시스템적 위험을 나타내는 범용 AI 모델을 인지하게 된 경우, 위원회는 이를 시스템적 위험을 가진 모델로 지정하기로 결정할 수 있다.

2. The provider of a general-purpose AI model that meets the condition referred to in Article 51(1), point (a), may present, with its notification, sufficiently substantiated arguments to demonstrate that, exceptionally, although it meets that requirement, the general-purpose AI model does not present, due to its specific characteristics, systemic risks and therefore should not be classified as a general-purpose AI model with systemic risk.

2. 제51조 제1항 (a)호에 언급된 조건을 충족하는 범용 AI 모델의 공급자는, 그 통보와 함께, 예외적으로 해당 요건을 충족함에도 불구하고 그 범용 AI 모델이 그 특유의 특성으로 인하여 시스템적 위험을 나타내지 아니하며 따라서 시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델로 분류되어서는 아니 됨을 입증하기 위한 충분히 입증된 논거를 제시할 수 있다.

3. Where the Commission concludes that the arguments submitted pursuant to paragraph 2 are not sufficiently substantiated and the relevant provider was not able to demonstrate that the general-purpose AI model does not present, due to its specific characteristics, systemic risks, it shall reject those arguments, and the general-purpose AI model shall be considered to be a general-purpose AI model with systemic risk.

3. 위원회가 제2항에 따라 제출된 논거가 충분히 입증되지 아니하였고 해당 공급자가 그 범용 AI 모델이 그 특유의 특성으로 인하여 시스템적 위험을 나타내지 아니함을 입증하지 못하였다고 결론짓는 경우, 위원회는 그 논거를 기각하며, 그 범용 AI 모델은 시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델로 간주된다.

4. The Commission may designate a general-purpose AI model as presenting systemic risks, ex officio or following a qualified alert from the scientific panel pursuant to Article 90(1), point (a), on the basis of criteria set out in Annex XIII.

4. 위원회는 직권으로 또는 제90조 제1항 (a)호에 따른 과학패널의 적격 경보에 따라, 부속서 XIII에 규정된 기준에 근거하여 범용 AI 모델을 시스템적 위험을 나타내는 것으로 지정할 수 있다.

The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 97 in order to amend Annex XIII by specifying and updating the criteria set out in that Annex.

위원회는 부속서 XIII에 규정된 기준을 구체화하고 갱신함으로써 동 부속서를 개정하기 위하여 제97조에 따라 위임법을 채택할 권한을 가진다.

5. Upon a reasoned request of a provider whose model has been designated as a general-purpose AI model with systemic risk pursuant to paragraph 4, the Commission shall take the

5. 제4항에 따라 그 모델이 시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델로 지정된 공급자의 이유를 제시한 요청이 있는 경우, 위원회는 그 요청을 고려하여야 하며, 부속서 XIII에 규정된 기준에 근거하여 그

request into account and may decide to reassess whether the general-purpose AI model can still be considered to present systemic risks on the basis of the criteria set out in Annex XIII. Such a request shall contain objective, detailed and new reasons that have arisen since the designation decision. Providers may request reassessment at the earliest six months after the designation decision. Where the Commission, following its reassessment, decides to maintain the designation as a general-purpose AI model with systemic risk, providers may request reassessment at the earliest six months after that decision.

범용 AI 모델이 여전히 시스템적 위험을 나타내는 것으로 간주될 수 있는지를 재평가하기로 결정할 수 있다. 그러한 요청에는 지정 결정 이후 발생한 객관적이고 상세하며 새로운 사유가 포함되어야 한다. 공급자는 지정 결정 후 빨라도 6개월이 지난 시점에 재평가를 요청할 수 있다. 위원회가 재평가에 따라 시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델로서의 지정을 유지하기로 결정하는 경우, 공급자는 그 결정 후 빨라도 6개월이 지난 시점에 재평가를 요청할 수 있다.

6. The Commission shall ensure that a list of general-purpose AI models with systemic risk is published and shall keep that list up to date, without prejudice to the need to observe and protect intellectual property rights and confidential business information or trade secrets in accordance with Union and national law.

6. 위원회는 시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델의 목록이 공표되도록 보장하고 그 목록을 최신 상태로 유지하여야 하며, 이는 연합 및 국내법에 따라 지식재산권과 영업상 비밀정보 또는 영업비밀을 준수하고 보호할 필요성을 침해하지 아니한다.

Article 53 — 범용 AI 모델 공급자의 의무

Obligations for providers of general-purpose AI models

범용 AI 모델 공급자의 의무

1. Providers of general-purpose AI models shall:

1. 범용 AI 모델 공급자는 다음을 이행하여야 한다.

(a) draw up and keep up-to-date the technical documentation of the model, including its training and testing process and the results of its evaluation, which shall contain, at a minimum, the information set out in Annex XI for the purpose of providing it, upon request, to the AI Office and the national competent authorities;

(a) 그 훈련 및 시험 과정과 평가 결과를 포함한 모델의 기술 문서를 작성하고 최신 상태로 유지한다. 이 기술 문서는 요청에 따라 AI사무국 및 국가관할당국에 제공할 목적으로 최소한 부속서 XI에 규정된 정보를 포함하여야 한다.

(b) draw up, keep up-to-date and make available information and documentation to providers of AI systems who intend to integrate the general-

(b) 그 범용 AI 모델을 자신의 AI 시스템에 통합하고자 하는 AI 시스템 공급자에게 정보 및 문서를 작성하고 최신 상태로 유지하며 제공한다. 연합

purpose AI model into their AI systems. Without prejudice to the need to observe and protect intellectual property rights and confidential business information or trade secrets in accordance with Union and national law, the information and documentation shall:

및 국내법에 따라 지식재산권과 영업상 비밀정보 또는 영업비밀을 준수하고 보호할 필요성을 침해하지 아니하는 범위에서, 그 정보 및 문서는 다음을 이행하여야 한다.

(i) enable providers of AI systems to have a good understanding of the capabilities and limitations of the general-purpose AI model and to comply with their obligations pursuant to this Regulation; and

(i) AI 시스템 공급자가 그 범용 AI 모델의 역량 및 한계를 잘 이해하고 본 규정에 따른 자신의 의무를 준수할 수 있도록 한다. 그리고

(ii) contain, at a minimum, the elements set out in Annex XII;

(ii) 최소한 부속서 XII에 규정된 요소를 포함한다.

(c) put in place a policy to comply with Union law on copyright and related rights, and in particular to identify and comply with, including through state-of-the-art technologies, a reservation of rights expressed pursuant to Article 4(3) of Directive (EU) 2019/790;

(c) 저작권 및 관련 권리에 관한 연합법을 준수하기 위한, 특히 지침 (EU) 2019/790 제4조 제3항에 따라 표시된 권리 유보를 최신 기술을 통하는 것을 포함하여 식별하고 준수하기 위한 정책을 마련한다.

(d) draw up and make publicly available a sufficiently detailed summary about the content used for training of the general-purpose AI model, according to a template provided by the AI Office.

(d) AI사무국이 제공하는 서식에 따라, 그 범용 AI 모델의 훈련에 사용된 콘텐츠에 관한 충분히 상세한 요약을 작성하여 공개한다.

2. The obligations set out in paragraph 1, points (a) and (b), shall not apply to providers of AI models that are released under a free and open-source licence that allows for the access, usage, modification, and distribution of the model, and whose parameters, including the weights, the information on the model architecture, and the information on model usage, are made publicly available. This exception shall not apply to general-purpose AI models with systemic risks.

2. 제1항 (a)호 및 (b)호에 규정된 의무는, 모델의 접근·사용·수정 및 배포를 허용하는 무료 오픈소스 라이선스 하에 공개되고 그 매개변수(가중치 포함), 모델 아키텍처에 관한 정보 및 모델 사용에 관한 정보가 공개된 AI 모델의 공급자에게는 적용되지 아니한다. 이 예외는 시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델에는 적용되지 아니한다.

3. Providers of general-purpose AI models shall cooperate as necessary with the Commission and the national competent authorities in the exercise

3. 범용 AI 모델 공급자는 본 규정에 따른 권한 및 권능의 행사에 있어 위원회 및 국가관할당국과 필요에 따라 협력하여야 한다.

of their competences and powers pursuant to this Regulation.

4. Providers of general-purpose AI models may rely on codes of practice within the meaning of Article 56 to demonstrate compliance with the obligations set out in paragraph 1 of this Article, until a harmonised standard is published. Compliance with European harmonised standards grants providers the presumption of conformity to the extent that those standards cover those obligations. Providers of general-purpose AI models who do not adhere to an approved code of practice or do not comply with a European harmonised standard shall demonstrate alternative adequate means of compliance for assessment by the Commission.

4. 범용 AI 모델 공급자는 조화된 표준이 공표될 때까지 제56조의 의미 내의 행동강령에 의존하여 본조 제1항에 규정된 의무의 준수를 입증할 수 있다. 유럽 조화표준의 준수는 그 표준이 그 의무를 포괄하는 범위에서 공급자에게 적합성 추정을 부여한다. 승인된 행동강령을 따르지 아니하거나 유럽 조화표준을 준수하지 아니하는 범용 AI 모델 공급자는 위원회의 평가를 위하여 대안적인 적절한 준수 수단을 입증하여야 한다.

5. For the purpose of facilitating compliance with Annex XI, in particular points 2 (d) and (e) thereof, the Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 97 to detail measurement and calculation methodologies with a view to allowing for comparable and verifiable documentation.

5. 부속서 XI, 특히 그 제2호 (d) 및 (e)의 준수를 촉진할 목적으로, 위원회는 비교 가능하고 검증 가능한 문서화를 허용하기 위하여 측정 및 계산 방법론을 상세히 규정하기 위한 위임법을 제97조에 따라 채택할 권한을 가진다.

6. The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 97(2) to amend Annexes XI and XII in light of evolving technological developments.

6. 위원회는 진화하는 기술 발전에 비추어 부속서 XI 및 XII를 개정하기 위하여 제97조 제2항에 따라 위임법을 채택할 권한을 가진다.

7. Any information or documentation obtained pursuant to this Article, including trade secrets, shall be treated in accordance with the confidentiality obligations set out in Article 78.

7. 영업비밀을 포함하여 본조에 따라 획득한 모든 정보 또는 문서는 제78조에 규정된 기밀유지 의무에 따라 취급되어야 한다.

Article 54 — 범용 AI 모델 공급자의 국내대리인

Authorised representatives of providers of general-purpose AI models

범용 AI 모델 공급자의 국내대리인

1. Prior to placing a general-purpose AI model on the Union market, providers established in third countries shall, by written mandate, appoint an authorised representative which is established in the Union.

1. 범용 AI 모델을 연합 시장에 출시하기 전에, 제3국에 설립된 공급자는 서면 위임을 통하여 연합 내에 설립된 국내대리인을 선임하여야 한다.

2. The provider shall enable its authorised representative to perform the tasks specified in the mandate received from the provider.

2. 공급자는 그 국내대리인이 공급자로부터 받은 위임에 명시된 업무를 수행할 수 있도록 하여야 한다.

3. The authorised representative shall perform the tasks specified in the mandate received from the provider. It shall provide a copy of the mandate to the AI Office upon request, in one of the official languages of the institutions of the Union. For the purposes of this Regulation, the mandate shall empower the authorised representative to carry out the following tasks:

3. 국내대리인은 공급자로부터 받은 위임에 명시된 업무를 수행하여야 한다. 국내대리인은 요청에 따라 연합 기관의 공식 언어 중 하나로 위임 사본을 AI사무국에 제공하여야 한다. 본 규정의 목적상, 위임은 국내대리인이 다음 업무를 수행할 수 있도록 권한을 부여하여야 한다.

(a) verify that the technical documentation specified in Annex XI has been drawn up and all obligations referred to in Article 53 and, where applicable, Article 55 have been fulfilled by the provider;

(a) 부속서 XI에 명시된 기술 문서가 작성되었고 제53조 및 해당되는 경우 제55조에 언급된 모든 의무가 공급자에 의하여 이행되었음을 검증한다.

(b) keep a copy of the technical documentation specified in Annex XI at the disposal of the AI Office and national competent authorities, for a period of 10 years after the general-purpose AI model has been placed on the market, and the contact details of the provider that appointed the authorised representative;

(b) 그 범용 AI 모델이 시장에 출시된 후 10년의 기간 동안, 부속서 XI에 명시된 기술 문서의 사본과 그 국내대리인을 선임한 공급자의 연락처를 AI사무국 및 국가관할당국이 이용할 수 있도록 보관한다.

(c) provide the AI Office, upon a reasoned request, with all the information and documentation, including that referred to in point (b), necessary to demonstrate compliance with the obligations in this Chapter;

(c) 이유를 제시한 요청이 있는 경우, 본 장의 의무 준수를 입증하는 데 필요한 (b)호에 언급된 것을 포함한 모든 정보 및 문서를 AI사무국에 제공한다.

(d) cooperate with the AI Office and competent authorities, upon a reasoned request, in any action they take in relation to the general-purpose AI model, including when the model is

(d) 이유를 제시한 요청이 있는 경우, 그 모델이 연합에서 시장에 출시되거나 서비스 개시된 AI 시스템에 통합된 경우를 포함하여, AI사무국 및 관할당

integrated into AI systems placed on the market or put into service in the Union.

국이 그 범용 AI 모델과 관련하여 취하는 모든 조치에 협력한다.

4. The mandate shall empower the authorised representative to be addressed, in addition to or instead of the provider, by the AI Office or the competent authorities, on all issues related to ensuring compliance with this Regulation.

4. 위임은 본 규정의 준수 보장과 관련된 모든 사안에 관하여, 공급자에 더하여 또는 공급자를 대신하여, AI사무국 또는 관할당국이 국내대리인을 상대할 수 있도록 권한을 부여하여야 한다.

5. The authorised representative shall terminate the mandate if it considers or has reason to consider the provider to be acting contrary to its obligations pursuant to this Regulation. In such a case, it shall also immediately inform the AI Office about the termination of the mandate and the reasons therefor.

5. 국내대리인은 공급자가 본 규정에 따른 자신의 의무에 반하여 행위하고 있다고 판단하거나 그렇게 판단할 만한 이유가 있는 경우 위임을 종료하여야 한다. 그러한 경우, 국내대리인은 또한 위임의 종료 및 그 사유에 관하여 AI사무국에 즉시 통지하여야 한다.

6. The obligation set out in this Article shall not apply to providers of general-purpose AI models that are released under a free and open-source licence that allows for the access, usage, modification, and distribution of the model, and whose parameters, including the weights, the information on the model architecture, and the information on model usage, are made publicly available, unless the general-purpose AI models present systemic risks.

6. 본조에 규정된 의무는, 그 범용 AI 모델이 시스템적 위험을 나타내는 경우를 제외하고, 모델의 접근·사용·수정 및 배포를 허용하는 무료 오픈소스 라이선스 하에 공개되고 그 매개변수(가중치 포함), 모델 아키텍처에 관한 정보 및 모델 사용에 관한 정보가 공개된 범용 AI 모델의 공급자에게는 적용되지 아니한다.

Article 55 — 시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델 공급자의 의무

Obligations of providers of general-purpose AI models with systemic risk

시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델 공급자의 의무

1. In addition to the obligations listed in Articles 53 and 54, providers of general-purpose AI models with systemic risk shall:

1. 제53조 및 제54조에 열거된 의무에 더하여, 시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델 공급자는 다음을 이행하여야 한다.

(a) perform model evaluation in accordance with standardised protocols and tools reflecting the state of the art, including conducting and

(a) 시스템적 위험을 식별하고 완화할 목적으로 모델에 대한 적대적 시험을 수행하고 문서화하는 것을 포함하여, 최신 기술 수준을 반영하는 표준화

documenting adversarial testing of the model with a view to identifying and mitigating systemic risks;

된 프로토콜 및 도구에 따라 모델 평가를 수행한다.

(b) assess and mitigate possible systemic risks at Union level, including their sources, that may stem from the development, the placing on the market, or the use of general-purpose AI models with systemic risk;

(b) 시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델의 개발, 시장 출시 또는 사용으로부터 발생할 수 있는, 그 원천을 포함한 가능한 시스템적 위험을 연합 차원에서 평가하고 완화한다.

(c) keep track of, document, and report, without undue delay, to the AI Office and, as appropriate, to national competent authorities, relevant information about serious incidents and possible corrective measures to address them;

(c) 중대한 사고 및 이를 해결하기 위한 가능한 시정 조치에 관한 관련 정보를 추적·문서화하고, 부당한 지연 없이 AI사무국 및 해당되는 경우 국가 관할당국에 보고한다.

(d) ensure an adequate level of cybersecurity protection for the general-purpose AI model with systemic risk and the physical infrastructure of the model.

(d) 시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델 및 그 모델의 물리적 인프라에 대하여 적절한 수준의 사이버보안 보호를 보장한다.

2. Providers of general-purpose AI models with systemic risk may rely on codes of practice within the meaning of Article 56 to demonstrate compliance with the obligations set out in paragraph 1 of this Article, until a harmonised standard is published. Compliance with European harmonised standards grants providers the presumption of conformity to the extent that those standards cover those obligations. Providers of general-purpose AI models with systemic risks who do not adhere to an approved code of practice or do not comply with a European harmonised standard shall demonstrate alternative adequate means of compliance for assessment by the Commission.

2. 시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델 공급자는 조화된 표준이 공표될 때까지 제56조의 의미 내의 행동강령에 의존하여 본조 제1항에 규정된 의무의 준수를 입증할 수 있다. 유럽 조화표준의 준수는 그 표준이 그 의무를 포괄하는 범위에서 공급자에게 적합성 추정을 부여한다. 승인된 행동강령을 따르지 아니하거나 유럽 조화표준을 준수하지 아니하는 시스템적 위험을 가진 범용 AI 모델 공급자는 위원회의 평가를 위하여 대안적인 적절한 준수 수단을 입증하여야 한다.

3. Any information or documentation obtained pursuant to this Article, including trade secrets, shall be treated in accordance with the confidentiality obligations set out in Article 78.

3. 영업비밀을 포함하여 본조에 따라 획득한 모든 정보 또는 문서는 제78조에 규정된 기밀유지 의무에 따라 취급되어야 한다.

Article 56 — 행동강령

※ 일부 개정(Digital Omnibus) — Digital Omnibus(Reg. 2026/1744) 반영

Codes of practice	행동강령
1. The AI Office shall encourage and facilitate the drawing up of codes of practice at Union level in order to contribute to the proper application of this Regulation, taking into account international approaches.	1. AI사무국은 국제적 접근방식을 고려하여, 본 규정의 적절한 적용에 기여하기 위하여 연합 차원에서 행동강령의 작성을 장려하고 촉진하여야 한다.
2. The AI Office and the Board shall aim to ensure that the codes of practice cover at least the obligations provided for in Articles 53 and 55, including the following issues:	2. AI사무국 및 이사회는 행동강령이 최소한 제53조 및 제55조에 규정된 의무를 포괄하도록 보장하는 것을 목표로 하여야 하며, 이에는 다음 사안이 포함된다.
(a) the means to ensure that the information referred to in Article 53(1), points (a) and (b), is kept up to date in light of market and technological developments;	(a) 제53조 제1항 (a)호 및 (b)호에 언급된 정보가 시장 및 기술 발전에 비추어 최신 상태로 유지되도록 보장하는 수단
(b) the adequate level of detail for the summary about the content used for training;	(b) 훈련에 사용된 콘텐츠에 관한 요약의 적절한 상세 수준
(c) the identification of the type and nature of the systemic risks at Union level, including their sources, where appropriate;	(c) 해당되는 경우, 그 원천을 포함한 연합 차원의 시스템적 위험의 유형 및 성격의 식별
(d) the measures, procedures and modalities for the assessment and management of the systemic risks at Union level, including the documentation thereof, which shall be proportionate to the risks, take into consideration their severity and probability and take into account the specific challenges of tackling those risks in light of the possible ways in which such risks may emerge and materialise along the AI value chain.	(d) 연합 차원의 시스템적 위험의 평가 및 관리를 위한 조치, 절차 및 방식(그 문서화 포함). 이는 위험에 비례하여야 하고, 그 심각성 및 개연성을 고려하여야 하며, 그러한 위험이 AI 가치사슬을 따라 발생하고 현실화될 수 있는 가능한 방식에 비추어 그 위험에 대처하는 데 따르는 구체적인 과제를 고려하여야 한다.
3. The AI Office may invite all providers of general-purpose AI models, as well as relevant	3. AI사무국은 모든 범용 AI 모델 공급자와 관련 국가관할당국이 행동강령의 작성에 참여하도록

national competent authorities, to participate in the drawing-up of codes of practice. Civil society organisations, industry, academia and other relevant stakeholders, such as downstream providers and independent experts, may support the process.

초청할 수 있다. 시민사회단체, 산업계, 학계 및 하위 공급자와 독립 전문가와 같은 그 밖의 관련 이해관계자가 그 과정을 지원할 수 있다.

4. The AI Office and the Board shall aim to ensure that the codes of practice clearly set out their specific objectives and contain commitments or measures, including key performance indicators as appropriate, to ensure the achievement of those objectives, and that they take due account of the needs and interests of all interested parties, including affected persons, at Union level.

4. AI사무국 및 이사회는 행동강령이 그 구체적 목표를 명확히 규정하고 그 목표의 달성을 보장하기 위한 약속 또는 조치(해당되는 경우 핵심성과지표 포함)를 포함하도록, 그리고 행동강령이 연합 차원에서 영향을 받는 자를 포함한 모든 이해당사자의 필요와 이익을 충분히 고려하도록 보장하는 것을 목표로 하여야 한다.

5. The AI Office shall aim to ensure that participants to the codes of practice report regularly to the AI Office on the implementation of the commitments and the measures taken and their outcomes, including as measured against the key performance indicators as appropriate. Key performance indicators and reporting commitments shall reflect differences in size and capacity between various participants.

5. AI사무국은 행동강령의 참여자가 약속의 이행 및 취해진 조치와 그 결과에 관하여(해당되는 경우 핵심성과지표에 대비하여 측정된 것을 포함하여) AI사무국에 정기적으로 보고하도록 보장하는 것을 목표로 하여야 한다. 핵심성과지표 및 보고 약속은 다양한 참여자 간의 규모 및 역량의 차이를 반영하여야 한다.

개정

6. The Commission and the Board shall regularly monitor and evaluate the achievement of the objectives of the codes of practice by the participants and their contribution to the proper application of this Regulation. The Commission, taking utmost account of the opinion of the Board, shall assess whether the codes of practice cover the obligations provided for in Articles 53 and 55, and shall regularly monitor and evaluate the achievement of their objectives. The Commission shall publish its assessment of the adequacy of the codes of practice.

6. 위원회 및 이사회는 참여자에 의한 행동강령 목표의 달성 및 본 규정의 적정한 적용에 대한 그 기여를 정기적으로 감시하고 평가하여야 한다. 위원회는 이사회의 의견을 최대한 고려하여, 행동강령이 제53조 및 제55조에 규정된 의무를 포괄하는지 여부를 평가하여야 하며, 그 목표의 달성을 정기적으로 감시하고 평가하여야 한다. 위원회는 행동강령의 적정성에 관한 평가를 공표하여야 한다.

7. The AI Office may invite all providers of general-purpose AI models to adhere to the codes of practice. For providers of general-purpose AI models not presenting systemic risks this adherence may be limited to the obligations

7. AI사무국은 모든 범용 AI 모델 공급자가 행동강령을 준수하도록 초청할 수 있다. 시스템적 위험을 나타내지 아니하는 범용 AI 모델 공급자의 경우, 이러한 준수는, 그들이 전체 강령에 참여할 의

provided for in Article 53, unless they declare explicitly their interest to join the full code.

사를 명시적으로 선언하지 아니하는 한, 제53조에 규정된 의무에 한정될 수 있다.

8. The AI Office shall, as appropriate, also encourage and facilitate the review and adaptation of the codes of practice, in particular in light of emerging standards. The AI Office shall assist in the assessment of available standards.

8. AI사무국은 또한 해당되는 경우, 특히 새롭게 등장하는 표준에 비추어 행동강령의 검토 및 조정을 장려하고 촉진하여야 한다. AI사무국은 이용 가능한 표준의 평가를 지원하여야 한다.

9. Codes of practice shall be ready at the latest by 2 May 2025. The AI Office shall take the necessary steps, including inviting providers pursuant to paragraph 7.

9. 행동강령은 늦어도 2025년 5월 2일까지 준비되어야 한다. AI사무국은 제7항에 따라 공급자를 초청하는 것을 포함하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

If, by 2 August 2025, a code of practice cannot be finalised, or if the AI Office deems it is not adequate following its assessment under paragraph 6 of this Article, the Commission may provide, by means of implementing acts, common rules for the implementation of the obligations provided for in Articles 53 and 55, including the issues set out in paragraph 2 of this Article. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 98(2).

2025년 8월 2일까지 행동강령이 최종 확정될 수 없거나, AI사무국이 본조 제6항에 따른 평가에 따라 그것이 적절하지 아니하다고 판단하는 경우, 위원회는 시행법을 통하여 본조 제2항에 규정된 사안을 포함하여 제53조 및 제55조에 규정된 의무의 이행을 위한 공통 규칙을 마련할 수 있다. 그러한 시행법은 제98조 제2항에 언급된 심사 절차에 따라 채택된다.

Article 99 — 제재

※ 일부 개정(Digital Omnibus) — Digital Omnibus(Reg. 2026/1744) 반영

개정

1. In accordance with the terms and conditions laid down in this Regulation, Member States shall lay down the rules on penalties and other enforcement measures, which may also include administrative fines, warnings and non-monetary measures, applicable to any infringement of this Regulation by operators, and shall take all measures necessary to ensure that they are properly and effectively implemented, thereby taking into account the guidelines issued by the Commission pursuant to Article 96. The penalties

1. 회원국은 이 규정이 정한 조건에 따라, 운영자(operator)에 의한 이 규정 위반에 적용되는 제재 및 기타 집행 조치에 관한 규칙을 마련하며, 이는 행정 과징금, 경고 및 비금전적 조치를 포함할 수 있다. 회원국은 제96조에 따라 집행위원회가 발한 지침을 고려하여, 해당 조치가 적절하고 효과적으로 시행되도록 보장하기 위해 필요한 모든 조치를 취한다. 정하는 제재는 효과적이고 비례적이며 억제력이 있어야 한다. 회원국은 제재를 부과할 때 신생기업(start-up)을 포함한 중소기업(SME)

provided for shall be effective, proportionate and dissuasive. The Member States shall take into account the interests of SMEs, including start-ups, and SMCs, and their economic viability when imposing penalties.

및 중견기업(SMC)의 이익과 그 경제적 존속가능성을 고려한다.

2. The Member States shall, without delay and at the latest by the date of entry into application, notify the Commission of the rules on penalties and of other enforcement measures referred to in paragraph 1, and shall notify it, without delay, of any subsequent amendment to them.

2. 회원국은 지체 없이, 늦어도 적용 개시일까지 제1항에 언급된 제재 및 기타 집행 조치에 관한 규칙을 집행위원회에 통지하며, 이후의 모든 개정 에 대해서도 지체 없이 통지한다.

3. Non-compliance with the prohibition of the AI practices referred to in Article 5 shall be subject to administrative fines of up to EUR 35 000 000 or, if the offender is an undertaking, up to 7 % of its total worldwide annual turnover for the preceding financial year, whichever is higher.

3. 제5조에 언급된 AI 관행 금지의 위반에 대해서는 3천5백만 유로 이하 또는, 위반자가 사업체인 경우 직전 회계연도 전 세계 연간 총 매출액의 7% 이하 중 더 높은 금액의 행정 과징금이 부과된다.

4. Non-compliance with any of the following provisions related to operators or notified bodies, other than those laid down in Articles 5, shall be subject to administrative fines of up to EUR 15 000 000 or, if the offender is an undertaking, up to 3 % of its total worldwide annual turnover for the preceding financial year, whichever is higher:

4. 제5조에 규정된 것 외에, 운영자 또는 통보기관(notified body)과 관련된 다음 각 규정의 위반에 대해서는 1천5백만 유로 이하 또는, 위반자가 사업체인 경우 직전 회계연도 전 세계 연간 총 매출액의 3% 이하 중 더 높은 금액의 행정 과징금이 부과된다:

(a) obligations of providers pursuant to Article 16;

(a) 제16조에 따른 공급자의 의무;

(b) obligations of authorised representatives pursuant to Article 22;

(b) 제22조에 따른 국내 대리인(authorised representative)의 의무;

(c) obligations of importers pursuant to Article 23;

(c) 제23조에 따른 수입자(importer)의 의무;

(d) obligations of distributors pursuant to Article 24;

(d) 제24조에 따른 유통자(distributor)의 의무;

개정

(da) obligations of providers and operators pursuant to Article 25(2) and (4);

(da) 제25조 제2항 및 제4항에 따른 공급자 및 운영자의 의무;

(e) obligations of deployers pursuant to Article 26;	(e) 제26조에 따른 배치자(deployer)의 의무;
(f) requirements and obligations of notified bodies pursuant to Article 31, Article 33(1), (3) and (4) or Article 34;	(f) 제31조, 제33조 제1항·제3항·제4항 또는 제34조에 따른 통보기관의 요건 및 의무;
(g) transparency obligations for providers and deployers pursuant to Article 50.	(g) 제50조에 따른 공급자 및 배치자의 투명성 의무.
5. The supply of incorrect, incomplete or misleading information to notified bodies or national competent authorities in reply to a request shall be subject to administrative fines of up to EUR 7 500 000 or, if the offender is an undertaking, up to 1 % of its total worldwide annual turnover for the preceding financial year, whichever is higher.	5. 요청에 대한 응답으로 통보기관 또는 국가 관할 당국에 부정확하거나 불완전하거나 오해를 유발하는 정보를 제공하는 행위에 대해서는 750만 유로 이하 또는, 위반자가 사업체인 경우 직전 회계연도 전 세계 연간 총 매출액의 1% 이하 중 더 높은 금액의 행정 과징금이 부과된다.
6. In the case of SMEs, including start-ups, each fine referred to in this Article shall be up to the percentages or amount referred to in paragraphs 3, 4 and 5, whichever thereof is lower.	6. 신생기업을 포함한 중소기업(SME)의 경우, 이 조에 언급된 각 과징금은 제3항·제4항·제5항에 언급된 비율 또는 금액 중 더 낮은 쪽을 상한으로 한다.
개정 6a. In the case of SMCs, each fine referred to in paragraphs 4 and 5 shall be up to the percentages or amount referred therein, whichever is lower.	6a. 중견기업(SMC)의 경우, 제4항 및 제5항에 언급된 각 과징금은 해당 항에 언급된 비율 또는 금액 중 더 낮은 쪽을 상한으로 한다.
7. When deciding whether to impose an administrative fine and when deciding on the amount of the administrative fine in each individual case, all relevant circumstances of the specific situation shall be taken into account and, as appropriate, regard shall be given to the following:	7. 개별 사안마다 행정 과징금의 부과 여부와 그 금액을 결정할 때에는 해당 상황의 모든 관련 정황을 고려하며, 적절한 경우 다음 사항을 참작한다:
(a) the nature, gravity and duration of the infringement and of its consequences, taking into account the purpose of the AI system, as well as, where appropriate, the number of affected persons and the level of damage suffered by them;	(a) AI 시스템의 목적을 고려한, 위반의 성격·중대성·지속기간 및 그 결과, 그리고 적절한 경우 피해를 입은 사람의 수와 그들이 입은 손해의 정도;

(b) whether administrative fines have already been applied by other market surveillance authorities to the same operator for the same infringement;	(b) 동일한 위반에 대해 동일한 운영자에게 다른 시장감시당국이 이미 행정 과징금을 부과하였는지 여부;
(c) whether administrative fines have already been applied by other authorities to the same operator for infringements of other Union or national law, when such infringements result from the same activity or omission constituting a relevant infringement of this Regulation;	(c) 그러한 위반이 이 규정의 관련 위반을 구성하는 동일한 행위 또는 부작위에서 비롯된 경우로서, 다른 연합(Union) 또는 국내법의 위반에 대해 동일한 운영자에게 다른 당국이 이미 행정 과징금을 부과하였는지 여부;
(d) the size, the annual turnover and market share of the operator committing the infringement;	(d) 위반을 저지른 운영자의 규모, 연간 매출액 및 시장 점유율;
(e) any other aggravating or mitigating factor applicable to the circumstances of the case, such as financial benefits gained, or losses avoided, directly or indirectly, from the infringement;	(e) 위반으로부터 직접 또는 간접적으로 얻은 재정적 이익 또는 회피한 손실 등, 해당 사안의 정황에 적용되는 기타 모든 가중 또는 감경 요소;
(f) the degree of cooperation with the national competent authorities, in order to remedy the infringement and mitigate the possible adverse effects of the infringement;	(f) 위반을 시정하고 위반으로 인해 발생할 수 있는 부정적 영향을 완화하기 위한 국가 관할당국과의 협조 정도;
(g) the degree of responsibility of the operator taking into account the technical and organisational measures implemented by it;	(g) 운영자가 시행한 기술적·조직적 조치를 고려한 운영자의 책임 정도;
(h) the manner in which the infringement became known to the national competent authorities, in particular whether, and if so to what extent, the operator notified the infringement;	(h) 국가 관할당국이 위반을 알게 된 경위, 특히 운영자가 위반을 통지하였는지 여부 및 통지하였다면 그 정도;
(i) the intentional or negligent character of the infringement;	(i) 위반의 고의성 또는 과실성 여부;
(j) any action taken by the operator to mitigate the harm suffered by the affected persons.	(j) 피해를 입은 사람이 입은 해를 완화하기 위해 운영자가 취한 모든 조치.
8. Each Member State shall lay down rules on to what extent administrative fines may be imposed	8. 각 회원국은 해당 회원국에 설립된 공공당국 및 공공기관에 대해 행정 과징금을 어느 범위까지 부

on public authorities and bodies established in that Member State.

과할 수 있는지에 관한 규칙을 마련한다.

9. Depending on the legal system of the Member States, the rules on administrative fines may be applied in such a manner that the fines are imposed by competent national courts or by other bodies, as applicable in those Member States. The application of such rules in those Member States shall have an equivalent effect.

9. 회원국의 법체계에 따라, 행정 과징금에 관한 규칙은 해당 회원국에서 적용되는 바에 따라 관할 국내 법원 또는 기타 기관이 과징금을 부과하는 방식으로 적용될 수 있다. 해당 회원국에서 그러한 규칙의 적용은 동등한 효력을 가진다.

10. The exercise of powers under this Article shall be subject to appropriate procedural safeguards in accordance with Union and national law, including effective judicial remedies and due process.

10. 이 조에 따른 권한의 행사는 효과적인 사법적 구제 및 적법절차를 포함하여, 연합 및 국내법에 따른 적절한 절차적 보호장치의 적용을 받는다.

11. Member States shall, on an annual basis, report to the Commission about the administrative fines they have issued during that year, in accordance with this Article, and about any related litigation or judicial proceedings.

11. 회원국은 매년, 이 조에 따라 해당 연도 중 부과한 행정 과징금 및 관련 소송이나 사법절차에 관하여 집행위원회에 보고한다.

Article 100 — 연합의 기관·기구·사무소 및 청에 대한 행정 과징금

1. The European Data Protection Supervisor may impose administrative fines on Union institutions, bodies, offices and agencies falling within the scope of this Regulation. When deciding whether to impose an administrative fine and when deciding on the amount of the administrative fine in each individual case, all relevant circumstances of the specific situation shall be taken into account and due regard shall be given to the following:

1. 유럽 데이터보호감독관(European Data Protection Supervisor)은 이 규정의 적용범위에 속하는 연합의 기관(institution)·기구(body)·사무소(office) 및 청(agency)에 대해 행정 과징금을 부과할 수 있다. 개별 사안마다 행정 과징금의 부과 여부와 그 금액을 결정할 때에는 해당 상황의 모든 관련 정황을 고려하며, 다음 사항을 적절히 참작한다:

(a) the nature, gravity and duration of the infringement and of its consequences, taking into account the purpose of the AI system concerned, as well as, where appropriate, the number of

(a) 해당 AI 시스템의 목적을 고려한, 위반의 성격·중대성·지속기간 및 그 결과, 그리고 적절한 경우 피해를 입은 사람의 수와 그들이 입은 손해의 정도;

affected persons and the level of damage suffered by them;

(b) the degree of responsibility of the Union institution, body, office or agency, taking into account technical and organisational measures implemented by them;

(b) 연합의 기관·기구·사무소 또는 청이 시행한 기술적·조직적 조치를 고려한 그 책임 정도;

(c) any action taken by the Union institution, body, office or agency to mitigate the damage suffered by affected persons;

(c) 피해를 입은 사람이 입은 손해를 완화하기 위해 연합의 기관·기구·사무소 또는 청이 취한 모든 조치;

(d) the degree of cooperation with the European Data Protection Supervisor in order to remedy the infringement and mitigate the possible adverse effects of the infringement, including compliance with any of the measures previously ordered by the European Data Protection Supervisor against the Union institution, body, office or agency concerned with regard to the same subject matter;

(d) 위반을 시정하고 위반으로 인해 발생할 수 있는 부정적 영향을 완화하기 위한 유럽 데이터보호감독관과의 협조 정도로서, 동일한 사안에 관하여 해당 연합의 기관·기구·사무소 또는 청에 대해 유럽 데이터보호감독관이 이전에 명령한 조치의 준수 여부를 포함한다;

(e) any similar previous infringements by the Union institution, body, office or agency;

(e) 연합의 기관·기구·사무소 또는 청에 의한 유사한 종전 위반;

(f) the manner in which the infringement became known to the European Data Protection Supervisor, in particular whether, and if so to what extent, the Union institution, body, office or agency notified the infringement;

(f) 유럽 데이터보호감독관이 위반을 알게 된 경위, 특히 연합의 기관·기구·사무소 또는 청이 위반을 통지하였는지 여부 및 통지하였다면 그 정도;

(g) the annual budget of the Union institution, body, office or agency.

(g) 연합의 기관·기구·사무소 또는 청의 연간 예산.

2. Non-compliance with the prohibition of the AI practices referred to in Article 5 shall be subject to administrative fines of up to EUR 1 500 000.

2. 제5조에 언급된 AI 관행 금지의 위반에 대해서는 150만 유로 이하의 행정 과징금이 부과된다.

3. The non-compliance of the AI system with any requirements or obligations under this Regulation, other than those laid down in Article 5, shall be

3. 제5조에 규정된 것 외에, AI 시스템이 이 규정에 따른 요건 또는 의무를 준수하지 아니하는 경우에는 75만 유로 이하의 행정 과징금이 부과된다.

subject to administrative fines of up to EUR 750 000.

4. Before taking decisions pursuant to this Article, the European Data Protection Supervisor shall give the Union institution, body, office or agency which is the subject of the proceedings conducted by the European Data Protection Supervisor the opportunity of being heard on the matter regarding the possible infringement. The European Data Protection Supervisor shall base his or her decisions only on elements and circumstances on which the parties concerned have been able to comment. Complainants, if any, shall be associated closely with the proceedings.

4. 이 조에 따른 결정을 내리기에 앞서, 유럽 데이터보호감독관은 자신이 수행하는 절차의 대상인 연합의 기관·기구·사무소 또는 청에게 위반 가능성에 관한 사안에 대해 진술할 기회를 부여한다. 유럽 데이터보호감독관은 관련 당사자가 의견을 제시할 수 있었던 요소 및 정황에만 근거하여 결정을 내린다. 신고인(complainant)이 있는 경우, 절차에 긴밀히 관여시킨다.

5. The rights of defence of the parties concerned shall be fully respected in the proceedings. They shall be entitled to have access to the European Data Protection Supervisor's file, subject to the legitimate interest of individuals or undertakings in the protection of their personal data or business secrets.

5. 절차에서 관련 당사자의 방어권은 충분히 존중된다. 당사자는 개인의 개인정보 또는 사업체의 영업비밀 보호에 관한 개인 또는 사업체의 정당한 이익을 조건으로, 유럽 데이터보호감독관의 파일에 접근할 권리를 가진다.

6. Funds collected by imposition of fines in this Article shall contribute to the general budget of the Union. The fines shall not affect the effective operation of the Union institution, body, office or agency fined.

6. 이 조의 과징금 부과로 징수된 자금은 연합의 일반예산에 기여한다. 과징금은 과징금을 부과받은 연합의 기관·기구·사무소 또는 청의 효과적인 운영에 영향을 주지 아니한다.

7. The European Data Protection Supervisor shall, on an annual basis, notify the Commission of the administrative fines it has imposed pursuant to this Article and of any litigation or judicial proceedings it has initiated.

7. 유럽 데이터보호감독관은 매년, 이 조에 따라 부과한 행정 과징금 및 개시한 모든 소송이나 사법절차를 집행위원회에 통지한다.

Article 101 — 범용 AI 모델 공급자에 대한 과징금

1. The Commission may impose on providers of general-purpose AI models fines not exceeding 3 % of their annual total worldwide turnover in the

1. 집행위원회는 공급자가 고의 또는 과실로 다음의 행위를 하였다고 판단하는 경우, 범용 AI 모델 (general-purpose AI model)의 공급자에 대해 직

preceding financial year or EUR 15 000 000, whichever is higher, when the Commission finds that the provider intentionally or negligently:

전 회계연도 전 세계 연간 총 매출액의 3% 또는 1천5백만 유로 중 더 높은 금액을 초과하지 아니하는 과징금을 부과할 수 있다:

(a) infringed the relevant provisions of this Regulation;

(a) 이 규정의 관련 규정을 위반한 경우;

(b) failed to comply with a request for a document or for information pursuant to Article 91, or supplied incorrect, incomplete or misleading information;

(b) 제91조에 따른 문서 또는 정보 제공 요청을 이행하지 아니하였거나, 부정확하거나 불완전하거나 오해를 유발하는 정보를 제공한 경우;

(c) failed to comply with a measure requested under Article 93;

(c) 제93조에 따라 요청된 조치를 이행하지 아니한 경우;

(d) failed to make available to the Commission access to the general-purpose AI model or general-purpose AI model with systemic risk with a view to conducting an evaluation pursuant to Article 92.

(d) 제92조에 따른 평가 수행을 위하여 범용 AI 모델 또는 시스템적 위험(systemic risk)을 가진 범용 AI 모델에 대한 접근을 집행위원회에 제공하지 아니한 경우.

In fixing the amount of the fine or periodic penalty payment, regard shall be had to the nature, gravity and duration of the infringement, taking due account of the principles of proportionality and appropriateness. The Commission shall also take into account commitments made in accordance with Article 93(3) or made in relevant codes of practice in accordance with Article 56.

과징금 또는 이행강제금(periodic penalty payment)의 금액을 정할 때에는 비례성 및 적절성의 원칙을 적절히 고려하여, 위반의 성격·중대성·지속기간을 참작한다. 집행위원회는 또한 제93조 제3항에 따라 이루어진 약정 또는 제56조에 따른 관련 실무규약(codes of practice)에 따라 이루어진 약정을 고려한다.

2. Before adopting the decision pursuant to paragraph 1, the Commission shall communicate its preliminary findings to the provider of the general-purpose AI model and give it an opportunity to be heard.

2. 제1항에 따른 결정을 채택하기에 앞서, 집행위원회는 범용 AI 모델의 공급자에게 예비 판단(preliminary findings)을 통보하고 진술할 기회를 부여한다.

3. Fines imposed in accordance with this Article shall be effective, proportionate and dissuasive.

3. 이 조에 따라 부과되는 과징금은 효과적이고 비례적이며 억제력이 있어야 한다.

4. Information on fines imposed under this Article shall also be communicated to the Board as

4. 이 조에 따라 부과된 과징금에 관한 정보는 적절한 경우 이사회(Board)에도 통보된다.

appropriate.

5. The Court of Justice of the European Union shall have unlimited jurisdiction to review decisions of the Commission fixing a fine under this Article. It may cancel, reduce or increase the fine imposed.

5. 유럽연합사법재판소(Court of Justice of the European Union)는 이 조에 따라 과징금을 정한 집행위원회의 결정을 심사할 무제한적 관할권을 가진다. 재판소는 부과된 과징금을 취소하거나 감경하거나 증액할 수 있다.

6. The Commission shall adopt implementing acts containing detailed arrangements and procedural safeguards for proceedings in view of the possible adoption of decisions pursuant to paragraph 1 of this Article. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 98(2).

6. 집행위원회는 이 조 제1항에 따른 결정의 채택 가능성에 대비하여 절차에 관한 세부 사항 및 절차적 보호장치를 담은 이행법령(implementing acts)을 채택한다. 해당 이행법령은 제98조 제2항에 언급된 심사절차에 따라 채택된다.

Article 113 — 발효 및 적용

※ 일부 개정(Digital Omnibus) — Digital Omnibus(Reg. 2026/1744) 반영

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

이 규정은 유럽연합 관보(Official Journal of the European Union)에 게재된 날의 다음 날로부터 20일째 되는 날에 발효한다.

It shall apply from 2 August 2026.

이 규정은 2026년 8월 2일부터 적용한다.

However:

다만:

개정

(a) Chapters I and II shall apply from 2 February 2025, with the exception of Article 5(1), first subparagraph, points (ba) and (bb), and Article 5(1a) and (1b) which shall apply from 2 December 2026;

(a) 제1장 및 제2장은 2025년 2월 2일부터 적용한다. 다만, 제5조 제1항 제1호(first subparagraph)의 (ba) 및 (bb), 그리고 제5조 제1a항 및 제1b항은 2026년 12월 2일부터 적용한다;

(b) Chapter III Section 4, Chapter V, Chapter VII and Chapter XII and Article 78 shall apply from 2 August 2025, with the exception of Article 101;

(b) 제3장 제4절, 제5장, 제7장 및 제12장과 제78조는 2025년 8월 2일부터 적용한다. 다만, 제101조는 제외한다;

개정

(c) Chapter III, Sections 1, 2, and 3, with the exception of Article 6(5), shall apply from:	(c) 제3장 제1절·제2절 및 제3절은, 제6조 제5항을 제외하고, 다음의 날부터 적용한다:
(i) 2 December 2027 as regards AI systems classified as high-risk pursuant to Article 6(2) and Annex III; and	(i) 제6조 제2항 및 부속서 III에 따라 고위험으로 분류된 AI 시스템에 관하여는 2027년 12월 2일; 그리고
(ii) 2 August 2028 as regards AI systems classified as high-risk pursuant to Article 6(1) and Annex I;	(ii) 제6조 제1항 및 부속서 I에 따라 고위험으로 분류된 AI 시스템에 관하여는 2028년 8월 2일;
개정 (d) Articles 102 to 110 shall apply from 27 July 2026.	(d) 제102조부터 제110조까지는 2026년 7월 27일부터 적용한다.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.	이 규정은 그 전체가 구속력을 가지며 모든 회원국에서 직접 적용된다.

ANNEX III — 고위험 AI 시스템 (제6조 제2항)

High-risk AI systems pursuant to Article 6(2) are the AI systems listed in any of the following areas:	제6조 제2항에 따른 고위험 AI 시스템은 다음 분야 중 어느 하나에 열거된 AI 시스템이다:
1. Biometrics, in so far as their use is permitted under relevant Union or national law:	1. 생체인식(biometrics), 관련 연합 또는 국내법에 따라 그 사용이 허용되는 범위 내에서:
(a) remote biometric identification systems. This shall not include AI systems intended to be used for biometric verification the sole purpose of which is to confirm that a specific natural person is the person he or she claims to be;	(a) 원격 생체인식 식별 시스템(remote biometric identification systems). 다만, 특정 자연인이 본인이 주장하는 사람인지를 확인하는 것만을 유일한 목적으로 하는 생체인식 검증(biometric verification)에 사용되도록 의도된 AI 시스템은 포함하지 아니한다;
(b) AI systems intended to be used for biometric categorisation, according to sensitive or protected attributes or characteristics based on the inference of those attributes or characteristics;	(b) 민감하거나 보호되는 속성 또는 특성의 추론에 기초하여, 그러한 속성 또는 특성에 따라 생체인식 분류(biometric categorisation)에 사용되도록 의도된 AI 시스템;

(c) AI systems intended to be used for emotion recognition.	(c) 감정 인식(emotion recognition)에 사용되도록 의도된 AI 시스템.
2. Critical infrastructure: AI systems intended to be used as safety components in the management and operation of critical digital infrastructure, road traffic, or in the supply of water, gas, heating or electricity.	2. 핵심 기반시설(critical infrastructure): 핵심 디지털 기반시설, 도로 교통의 관리·운영, 또는 물·가스·난방·전기의 공급에서 안전 구성요소(safety component)로 사용되도록 의도된 AI 시스템.
3. Education and vocational training:	3. 교육 및 직업훈련:
(a) AI systems intended to be used to determine access or admission or to assign natural persons to educational and vocational training institutions at all levels;	(a) 모든 수준의 교육 및 직업훈련 기관에 대한 접근 또는 입학 결정하거나 자연인을 배정하는 데 사용되도록 의도된 AI 시스템;
(b) AI systems intended to be used to evaluate learning outcomes, including when those outcomes are used to steer the learning process of natural persons in educational and vocational training institutions at all levels;	(b) 학습 성과를 평가하는 데 사용되도록 의도된 AI 시스템으로서, 그 성과가 모든 수준의 교육 및 직업훈련 기관에서 자연인의 학습 과정을 유도하는 데 사용되는 경우를 포함한다;
(c) AI systems intended to be used for the purpose of assessing the appropriate level of education that an individual will receive or will be able to access, in the context of or within educational and vocational training institutions at all levels;	(c) 모든 수준의 교육 및 직업훈련 기관의 맥락에서 또는 그 기관 내에서, 개인이 받게 되거나 접근할 수 있게 될 교육의 적정 수준을 평가할 목적으로 사용되도록 의도된 AI 시스템;
(d) AI systems intended to be used for monitoring and detecting prohibited behaviour of students during tests in the context of or within educational and vocational training institutions at all levels.	(d) 모든 수준의 교육 및 직업훈련 기관의 맥락에서 또는 그 기관 내에서, 시험 중 학생의 금지된 행위를 감시하고 탐지하는 데 사용되도록 의도된 AI 시스템.
4. Employment, workers' management and access to self-employment:	4. 고용, 근로자 관리 및 자영업 접근:
(a) AI systems intended to be used for the recruitment or selection of natural persons, in particular to place targeted job advertisements, to	(a) 자연인의 채용 또는 선발에 사용되도록 의도된 AI 시스템으로서, 특히 표적 구인 광고를 게재하고, 입사지원서를 분석·선별하며, 지원자를 평가하는 데 사용되는 것;

analyse and filter job applications, and to evaluate candidates;

(b) AI systems intended to be used to make decisions affecting terms of work-related relationships, the promotion or termination of work-related contractual relationships, to allocate tasks based on individual behaviour or personal traits or characteristics or to monitor and evaluate the performance and behaviour of persons in such relationships.

(b) 근로 관련 관계의 조건, 근로 관련 계약관계의 승진 또는 종료에 영향을 미치는 결정을 내리거나, 개인의 행동 또는 개인적 특성이나 특징에 기초하여 업무를 배정하거나, 그러한 관계에 있는 사람의 성과와 행동을 감시·평가하는 데 사용되도록 의도된 AI 시스템.

5. Access to and enjoyment of essential private services and essential public services and benefits:

5. 필수 민간 서비스와 필수 공공 서비스 및 급부에 대한 접근 및 향유:

(a) AI systems intended to be used by public authorities or on behalf of public authorities to evaluate the eligibility of natural persons for essential public assistance benefits and services, including healthcare services, as well as to grant, reduce, revoke, or reclaim such benefits and services;

(a) 공공당국에 의해 또는 공공당국을 대신하여, 자연인이 보건의료 서비스를 포함한 필수 공공지원 급부 및 서비스를 받을 자격이 있는지를 평가하고, 그러한 급부 및 서비스를 부여·감축·취소하거나 환수하는 데 사용되도록 의도된 AI 시스템;

(b) AI systems intended to be used to evaluate the creditworthiness of natural persons or establish their credit score, with the exception of AI systems used for the purpose of detecting financial fraud;

(b) 자연인의 신용도(creditworthiness)를 평가하거나 신용점수를 산정하는 데 사용되도록 의도된 AI 시스템. 다만, 금융 사기 탐지를 목적으로 사용되는 AI 시스템은 제외한다;

(c) AI systems intended to be used for risk assessment and pricing in relation to natural persons in the case of life and health insurance;

(c) 생명보험 및 건강보험의 경우 자연인과 관련한 위험 평가 및 보험료 산정에 사용되도록 의도된 AI 시스템;

(d) AI systems intended to evaluate and classify emergency calls by natural persons or to be used to dispatch, or to establish priority in the dispatching of, emergency first response services, including by police, firefighters and medical aid, as well as of emergency healthcare patient triage systems.

(d) 자연인에 의한 긴급 신고를 평가·분류하거나, 경찰·소방·의료지원에 의한 것을 포함한 긴급 초동 대응 서비스의 출동 또는 출동 우선순위 결정에 사용되도록 의도된 AI 시스템, 그리고 응급 보건의료 환자 분류(triage) 시스템.

6. Law enforcement, in so far as their use is permitted under relevant Union or national law:

6. 법 집행(law enforcement), 관련 연합 또는 국내

법에 따라 그 사용이 허용되는 범위 내에서:

(a) AI systems intended to be used by or on behalf of law enforcement authorities, or by Union institutions, bodies, offices or agencies in support of law enforcement authorities or on their behalf to assess the risk of a natural person becoming the victim of criminal offences;

(a) 법 집행 당국에 의해 또는 그를 대신하여, 혹은 법 집행 당국을 지원하는 연합의 기관·기구·사무소 또는 청에 의해 또는 그를 대신하여, 자연인이 범죄의 피해자가 될 위험을 평가하는 데 사용되도록 의도된 AI 시스템;

(b) AI systems intended to be used by or on behalf of law enforcement authorities or by Union institutions, bodies, offices or agencies in support of law enforcement authorities as polygraphs or similar tools;

(b) 법 집행 당국에 의해 또는 그를 대신하여, 혹은 법 집행 당국을 지원하는 연합의 기관·기구·사무소 또는 청에 의해, 거짓말탐지기(polygraph) 또는 이와 유사한 도구로 사용되도록 의도된 AI 시스템;

(c) AI systems intended to be used by or on behalf of law enforcement authorities, or by Union institutions, bodies, offices or agencies, in support of law enforcement authorities to evaluate the reliability of evidence in the course of the investigation or prosecution of criminal offences;

(c) 법 집행 당국에 의해 또는 그를 대신하여, 혹은 법 집행 당국을 지원하는 연합의 기관·기구·사무소 또는 청에 의해, 범죄의 수사 또는 소추 과정에서 증거의 신빙성을 평가하는 데 사용되도록 의도된 AI 시스템;

(d) AI systems intended to be used by law enforcement authorities or on their behalf or by Union institutions, bodies, offices or agencies in support of law enforcement authorities for assessing the risk of a natural person offending or re-offending not solely on the basis of the profiling of natural persons as referred to in Article 3(4) of Directive (EU) 2016/680, or to assess personality traits and characteristics or past criminal behaviour of natural persons or groups;

(d) 법 집행 당국에 의해 또는 그를 대신하여, 혹은 법 집행 당국을 지원하는 연합의 기관·기구·사무소 또는 청에 의해, 지침(EU) 2016/680 제3조 제4항에 언급된 자연인 프로파일링에만 근거하지 아니하고 자연인이 범죄를 저지르거나 재범할 위험을 평가하거나, 자연인 또는 집단의 성격적 특성 및 특징 또는 과거 범죄 행위를 평가하는 데 사용되도록 의도된 AI 시스템;

(e) AI systems intended to be used by or on behalf of law enforcement authorities or by Union institutions, bodies, offices or agencies in support of law enforcement authorities for the profiling of natural persons as referred to in Article 3(4) of Directive (EU) 2016/680 in the course of the detection, investigation or prosecution of criminal offences.

(e) 법 집행 당국에 의해 또는 그를 대신하여, 혹은 법 집행 당국을 지원하는 연합의 기관·기구·사무소 또는 청에 의해, 범죄의 적발·수사 또는 소추 과정에서 지침(EU) 2016/680 제3조 제4항에 언급된 자연인 프로파일링에 사용되도록 의도된 AI 시스템.

7. Migration, asylum and border control management, in so far as their use is permitted under relevant Union or national law:

7. 이주, 망명 및 국경 통제 관리, 관련 연합 또는 국내법에 따라 그 사용이 허용되는 범위 내에서:

(a) AI systems intended to be used by or on behalf of competent public authorities or by Union institutions, bodies, offices or agencies as polygraphs or similar tools;

(a) 관할 공공당국에 의해 또는 그를 대신하여, 혹은 연합의 기관·기구·사무소 또는 청에 의해, 거짓 말탐지기 또는 이와 유사한 도구로 사용되도록 의도된 AI 시스템;

(b) AI systems intended to be used by or on behalf of competent public authorities or by Union institutions, bodies, offices or agencies to assess a risk, including a security risk, a risk of irregular migration, or a health risk, posed by a natural person who intends to enter or who has entered into the territory of a Member State;

(b) 관할 공공당국에 의해 또는 그를 대신하여, 혹은 연합의 기관·기구·사무소 또는 청에 의해, 회원국의 영토에 입국하려 하거나 이미 입국한 자연인이 야기하는 위험(보안 위험, 비정규 이주 위험, 또는 보건 위험을 포함한다)을 평가하는 데 사용되도록 의도된 AI 시스템;

(c) AI systems intended to be used by or on behalf of competent public authorities or by Union institutions, bodies, offices or agencies to assist competent public authorities for the examination of applications for asylum, visa or residence permits and for associated complaints with regard to the eligibility of the natural persons applying for a status, including related assessments of the reliability of evidence;

(c) 관할 공공당국에 의해 또는 그를 대신하여, 혹은 연합의 기관·기구·사무소 또는 청에 의해, 망명·비자 또는 거주허가 신청의 심사 및 자격을 신청하는 자연인의 자격에 관한 관련 이의(complaints)의 심사에서 관할 공공당국을 지원하는 데 사용되도록 의도된 AI 시스템으로서, 증거의 신빙성에 대한 관련 평가를 포함한다;

(d) AI systems intended to be used by or on behalf of competent public authorities, or by Union institutions, bodies, offices or agencies, in the context of migration, asylum or border control management, for the purpose of detecting, recognising or identifying natural persons, with the exception of the verification of travel documents.

(d) 관할 공공당국에 의해 또는 그를 대신하여, 혹은 연합의 기관·기구·사무소 또는 청에 의해, 이주·망명 또는 국경 통제 관리의 맥락에서 자연인을 탐지·인식 또는 식별할 목적으로 사용되도록 의도된 AI 시스템. 다만, 여행 서류의 검증은 제외한다.

8. Administration of justice and democratic processes:

8. 사법 운영 및 민주적 절차:

(a) AI systems intended to be used by a judicial authority or on their behalf to assist a judicial authority in researching and interpreting facts and the law and in applying the law to a concrete set

(a) 사법당국에 의해 또는 그를 대신하여, 사법당국이 사실 및 법을 조사·해석하고 구체적 사실관계에 법을 적용하는 것을 지원하는 데 사용되도록 의도된 AI 시스템, 또는 대체적 분쟁해결

of facts, or to be used in a similar way in alternative dispute resolution;

(alternative dispute resolution)에서 이와 유사한 방식으로 사용되도록 의도된 AI 시스템;

(b) AI systems intended to be used for influencing the outcome of an election or referendum or the voting behaviour of natural persons in the exercise of their vote in elections or referenda. This does not include AI systems to the output of which natural persons are not directly exposed, such as tools used to organise, optimise or structure political campaigns from an administrative or logistical point of view.

(b) 선거 또는 국민투표의 결과, 또는 선거나 국민투표에서 투표권 행사 시 자연인의 투표 행위에 영향을 미치는 데 사용되도록 의도된 AI 시스템. 다만, 행정적 또는 물류적 관점에서 정치 캠페인을 조직·최적화 또는 구성하는 데 사용되는 도구와 같이, 자연인이 그 산출물에 직접 노출되지 아니하는 AI 시스템은 포함하지 아니한다.